



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Wortprotokoll der 15. Sitzung

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Berlin, den 26. Januar 2026, 14:00 Uhr
Paul-Löbe-Haus
2.200

Vorsitz: Saskia Esken, MdB

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung

Einzigiger Tagesordnungspunkt

Seite 6

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien

BT-Drucksache 21/3193

Federführend:

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

Mitberatend:

Ausschuss für Sport und Ehrenamt

Gutachtlich:

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung und
Zukunftsfragen

Berichterstatter/in:

Abg. Dr. Konrad Körner [CDU/CSU]

Abg. Christian Zaum [AfD]

Abg. Jasmina Hostert [SPD]

Abg. Dr. Anja Reinalter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Nicole Gohlke [Die Linke]



Mitglieder des Ausschusses

Fraktion	Ordentliche Mitglieder	Anwesenheit	Stellvertretende Mitglieder	Anwesenheit
CDU/CSU	Albani, Stephan	nein	Bilic, Florian	nein
	Dahler, Wolfgang	ja	Brodesser, Dr. Carsten	nein
	Demuth, Ellen	nein	Düber, Dr. Hülya	nein
	Edelhäuser, Ralph	nein	Ehm, Lars Andre	nein
	Heveling, Ansgar	nein	Grasse, Adrian	nein
	Hose, Michael	nein	Janssen, Anne	nein
	König, Anne	ja	Koob, Markus	nein
	Körner, Dr. Konrad	ja	Nacke, Dr. Stefan	nein
	Orthey, Harald	nein	Rohwer, Lars	nein
	Pöpsel, Oliver	nein	Schreiner, Felix	nein
	Schulz, Marvin	ja	Staffler, Katrin	nein
	Timmermann-Fechter, Astrid	nein	Willsch, Klaus-Peter	nein
	Weisgerber, Dr. Anja	nein	Zeulner, Emmi	nein
AfD	Bessin, Birgit	ja	Ebenberger, Tobias	nein
	Bollmann, Gereon	nein	Feser, Jan	nein
	Frömming, Dr. Götz	nein	Höchst, Nicole	nein
	Maack, Sebastian	ja	Kempf, Martina Rose-Marie	nein
	Przygodda, Kerstin	nein	Martel, Johann	nein
	Rathert, Dr. Anna	nein	Rehm, Lukas	nein
	Reichardt, Martin	nein	Storch, Beatrix von	nein
	Rudzka, Angela	nein	Strauß, Otto	nein
	Zaum, Christian	ja	Weiss, Claudia	nein
SPD	Dittmar, Sabine	nein	Baldy, Daniel	nein
	Döring, Felix	nein	Kaczmarek, Oliver	nein
	Esken, Saskia	ja	Rump, Daniela	nein
	Hostert, Jasmina	nein	Schmidt, Dagmar	nein
	Ortleb, Josephine	nein	Seitzl, Dr. Lina	nein
	Rabanus, Martin	nein	Wagner, Dr. Carolin	nein
	Reichardt, Truels	nein	N. N.	
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Khan, Misbah	nein	Fischer, Simone	nein
	Loop, Denise	nein	Lehmann, Sven	nein
	Reinalter, Dr. Anja	ja	Rüffer, Corinna	nein
	Schauws, Ulle	nein	Vriesema, Mayra	nein
	Slawik, Nyke	nein	Winklmann, Tina	nein



Fraktion	Ordentliche Mitglieder	Anwesenheit	Stellvertretende Mitglieder	Anwesenheit
Die Linke	Eißing, Mandy Gebel, Kathrin Gohlke, Nicole Kaminski, Maren	nein nein nein ja	Brückner, Maik Hermeier, Mareike Köktürk, Cansin Reichinnek, Heidi	nein nein nein ja

Mitglieder der Bundesregierung

- Mareike Wulf, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Mitglied des mitberatenden Ausschusses

- **Artur Auernhammer, MdB** (CDU/CSU) – Ausschuss für Sport und Ehrenamt



Anwesenheitsliste der sachverständigen Gäste

zur 15. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend am 26. Januar 2026, ab 14.00 Uhr

Stand: 26. Januar 2026

	Anwesenheit
Dr. Judith Adamczyk² AWO Bundesverband e. V.	ja
Ronald Hecke¹ Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)	ja
Jan Holze¹ Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt	ja
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach³ Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund	ja
Volker Rohde⁴ Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e. V.	ja
Doreen Siebern² Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)	ja
Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey¹ Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) Universität Duisburg-Essen	ja



	Anwesenheit
Prof. Dr. Ivo Züchner¹ Institut für Erziehungswissenschaft	ja

¹ Auf Vorschlag der Fraktion der CDU/CSU zur öffentlichen Anhörung eingeladen.

² Auf Vorschlag der Fraktion der SPD zur öffentlichen Anhörung eingeladen.

³ Auf Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur öffentlichen Anhörung eingeladen.

⁴ Auf Vorschlag der Fraktion Die Linke zur öffentlichen Anhörung eingeladen.

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände

	Anwesenheit
Marc Elxnat Deutscher Städte- und Gemeindebund	ja
Jörg Freese Deutscher Landkreistag	ja
Daniela Schneckenburger Deutscher Städtetag	ja



Die **Vorsitzende**: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen 15. Sitzung des Ausschusses.

Wir führen heute die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganzttag während der Schulferien auf BT-Drucksache 21/3193 durch.

Wir wollen mit dem Gesetzentwurf die gemeinsame, umfassende Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen voranbringen. Gleichzeitig geht es natürlich um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Wenn Eltern Vollzeit oder nahezu Vollzeit arbeiten wollen, das ist ja gerade wieder tagesaktuell in der Diskussion, dann fehlt es nicht nur an Betreuung am Nachmittag. Ein Problem sind auch die 13 Wochen Schulferien, denen gerade einmal fünf Wochen gesetzlich garantierter Urlaub gegenüberstehen.

Ich freue mich deshalb sehr, die Mitglieder des Bildungs- und Familienausschusses ebenso wie die Mitglieder des mitberatenden Ausschusses für Sport und Ehrenamt hier in unserer Runde zu begrüßen, auch wenn wir in sehr schmaler Besetzung hier sitzen. Das hat aber nicht mit dem mangelnden Interesse am Thema zu tun, sondern mit dem Wetter.

Vom Bildungs- und Familienministerium will ich die Parlamentarische Staatssekretärin Mareike Wulf in unserer Runde ganz herzlich willkommen heißen, ebenso Frau Daniela van Wyk aus dem Bundeskanzleramt.

Ich begrüße die Zuschauerinnen und Zuschauer, sowohl hier im Saal als auch im Stream, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Anhörung.

Die Kolleginnen und Kollegen, die uns heute per Videokonferenz bzw. Telefon zugeschaltet sind, rufe ich jetzt wie üblich auf.

Hinweis des Sekretariats: Folgende Abgeordnete haben sich per Zoom zur Sitzung zugeschaltet:

o Birgit Bessin (AfD).

Vielen Dank.

Ein herzliches Willkommen gilt natürlich insbesondere den Sachverständigen in unserer heutigen Anhörung.

Drei Sachverständige sind uns ebenfalls per Videokonferenz zugeschaltet. Dies sind:

- Ronald Hecke, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)

– Sind Sie schon zugeschaltet, Herr Hecke?

Ronald Hecke (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.): Ja, ich bin zugeschaltet.

Die **Vorsitzende**: Prima.

- Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey, Leiterin der Forschungsabteilung Bildung, Entwicklung, Soziale Teilhabe beim Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) an der Universität Duisburg-Essen

– Sind auch Sie schon bei uns, Frau Stöbe-Blossey?

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey (Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen): Auch dabei, ja.

Die **Vorsitzende**: Prima.

- Jan Holze, Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.



Auch von Ihnen würde ich gerne kurz eine Bestätigung hören.

Jan Holze (Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt): Ich grüße Sie.

Die **Vorsitzende**: Hallo Herr Holze. Wunderbar.

Hier im Raum darf ich begrüßen:

- Dr. Judith Adamczyk, Referentin für Bildung, Erziehung und Tageseinrichtungen für Kinder beim AWO Bundesverband e. V.,
- Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Wissenschaftliche Leitung Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund,
- Volker Rohde, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e. V.,
- Doreen Siebern, Stellvertretende Vorsitzende, Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW),
- Prof. Dr. Ivo Züchner, Institut für Erziehungswissenschaft, Philipps-Universität Marburg

sowie von den Kommunalen Spitzenverbänden:

- Marc Elxnat, Beigeordneter Deutscher Städte- und Gemeindebund
- Jörg Freese, Beigeordneter Deutscher Landkreistag sowie
- Daniela Schneckenburger, Beigeordnete Deutscher Städtetag.

Ganz herzlich willkommen hier bei uns in unserer Runde.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer Anhörung liegt Ihnen neben dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auch der Entwurf einer Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD als Ausschussdrucksache 21(13)20 vor, der ebenfalls Gegenstand unserer Anhörung sein wird.

Zu unserer Anhörung liegen angeforderte Stellungnahmen der Sachverständigen als Ausschussdrucksachen 21(13)18a bis 18j sowie zwei unangeforderte Stellungnahmen als Ausschussdrucksachen 21(13)18b.2 und 21(13)19a vor. Diese sind per E-Mail an alle verteilt worden. Außerdem wurde die PowerPoint-Präsentation des Sachverständigen Volker Rohde, von der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e. V., als Ausschussdrucksache 21(13)18d.1 vorab an alle gemailt.

Unsere Anhörung wird live übertragen und anschließend im Internet abrufbar sein. Von dieser Anhörung wird außerdem ein Wortprotokoll erstellt, das auch auf der Homepage des Bildungs- und Familienausschusses abrufbar sein wird. Dort finden Sie auch die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen.

Bild- und Tonaufzeichnungen während der Sitzung durch andere Personen sind insofern nicht gestattet. Anderes gilt nur für akkreditierte Vertreterinnen und Vertreter der Medien.

Der Ablauf der öffentlichen Anhörung gestaltet sich wie folgt:

Die Sachverständigen geben Eingangsstatements von jeweils drei Minuten ab.

Danach folgt eine Frage- und Antwortrunde von insgesamt 60 Minuten.

Bei der Frage- und Antwortrunde wird das Fragerecht gemäß unserer Geschäftsordnung nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitlich aufgeteilt.



Die zeitliche Aufteilung auf die Fraktionen gestaltet sich wie folgt und wird in dieser Reihenfolge auch abgehalten:

- CDU/CSU: zehn Minuten,
- AfD: sieben Minuten,
- SPD: sechs Minuten,
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: acht Minuten,
- Die Linke: sechs Minuten,
- CDU/CSU: nochmals zehn Minuten,
- AfD: nochmals sieben Minuten,
- SPD: nochmals sechs Minuten.

Ein Hinweis noch zu Ihrem Zeitmanagement:

Ich bitte Sie sehr zu beachten, dass Ihr jeweiliges Zeitkontingent sowohl für Fragen als auch für die Antworten der Sachverständigen zur Verfügung steht. Das heißt, Sie müssten auch Raum für die Antworten geben.

Ich bitte daher und empfehle, in einem Beitrag maximal zwei Fragen an einen oder zwei Sachverständige zu richten, sonst geht Ihnen die Zeit aus.

Die jeweils zur Verfügung stehende Zeit – sowohl bei den Eingangsstatements als auch in der Frage- und Antwortrunde wird Ihnen über den Monitor hier im Saal sowie in der Videokonferenz angezeigt. Ich bitte die Fragenstellenden sowie die Sachverständigen, die Uhr im Blick zu behalten.

Ich muss das angesichts unserer begrenzten Zeit ebenfalls tun und würde Ihren Beitrag dann gegebenenfalls abbrechen müssen.

Wir beginnen jetzt mit der öffentlichen Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztage während der Schulferien, BT-Drucksache 21/3193.

Ich bitte die Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge um ein kurzes Eingangsstatement von jeweils drei Minuten.

Den Abschluss bilden dann die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände.

Wir beginnen mit Frau Dr. Adamczyk. Sie haben das Wort.

Dr. Judith Adamczyk (AWO Bundesverband e. V.): Vielen Dank. Sehr geehrte Ausschussvorsitzende Saskia Esken, sehr geehrte Mitglieder des Familienausschusses, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, sich zum Gesetz zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztage während der Ferienzeiten äußern zu dürfen.

Die Arbeiterwohlfahrt versteht sich als Spitzenverband, der das Thema Ganztage seit Jahren konsequent auf Bundesebene begleitet und sich klar zur Qualität im Ganztage als wesentliche Gelingensbedingung für dieses wichtige sozialpolitische und bildungspolitische Vorhaben positioniert. Zudem sind wir selbst Träger in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir verfügen über etwa 2 700 Kindertageseinrichtungen, sind über Horte und als Kooperationspartner im Ganztage aktiv und stellen auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit vielfältige Angebote bereit.

Mit Blick auf den Gesetzentwurf möchte ich folgende Punkte hervorheben: Der Einbezug der Jugendarbeit kann zumindest in einigen Bundesländern kurzfristig dabei helfen, auf den hohen Bedarf nach Angeboten während der Ferienzeiten zu reagieren. Durch den Fokus auf anerkannte Träger der Jugendhilfe ist zumindest im Kern der Qualitätsaspekt mitgedacht. Diverse offene Punkte müssen aber noch geklärt und konkretisiert werden, damit die Jugendarbeit ihr Potenzial im Ganztage tatsächlich einsetzen kann. Dieser Einbezug darf bestehende Angebote aber nicht gefährden.

Zweitens: Alle Angebote im Ganztage, auch während der Ferienzeit, müssen sich an den Bedarfen und Bedürfnissen der Kinder orientieren. Dabei sind die Angebote altersspezifisch zu konzipieren, müssen die Entwicklungsbedürfnisse der jeweiligen Kinder berücksichtigen und inklusiv sein. Gute Angebote bieten Kindern neue Lebenswelten und Entwicklungsmöglichkeiten und werden



dann auch gerne besucht.

Als Letztes: Tolle Ferienangebote bringen leider nichts, wenn die Familien davon nicht erfahren oder die Hürden für die Teilnahme zu hoch sind. Das heißt, Hürden wie komplexe Anmeldeverfahren oder hohe Kosten sind zu vermeiden.

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Der Einbezug der Jugendarbeit kann positiv auf die Teilhabe und Bildungschancen von Kindern wirken. Das alleine wird aber nur ein kleiner Baustein hin zu einem guten Ganztags sein. Insgesamt müssen wir die Rahmenbedingungen im Ganztags kontinuierlich verbessern. Das umfasst vor allem, dass genügend finanzielle Mittel in den kontinuierlichen Ausbau und eine verbesserte Qualität bei Ganztagsangeboten eingesetzt werden.

Das ist allgemein für den Ganztags festzuhalten und umfasst auch die Strukturen der Jugendarbeit, die, sofern sie stärker zur Erfüllung des Rechtsanspruchs einbezogen werden sollen, ebenfalls mit mehr finanziellen Mitteln ausgestattet werden müssen, um den neuen Aufgaben gerecht zu werden. Damit meine ich auch die personellen Ressourcen, die wir in den Blick nehmen müssen.

Perspektivisch werden wir aber diskutieren müssen, welche verbindlichen Kriterien wir über alle Angebotsarten im Ganztags hinweg diskutieren müssen oder welche Kriterien vonnöten sind, damit wir tatsächlich von Qualität im Ganztags ausgehen können. Vielen Dank. Punktlandung.

Die **Vorsitzende**: Ganz herzlichen Dank. Ja, Punktlandung. Wir machen weiter mit Herrn Ronald Hecke von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Er ist uns zugeschaltet. Bitte Herr Hecke.

Ronald Hecke (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.): Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, im Namen der DGUV bedanke ich mich für die Einladung als Sachverständiger in diese Anhörung Ihres Fachausschusses zum Gesetzentwurf zur Stärkung der Angebote

der Jugendarbeit im Ganztags während der Schulferien.

Mein Name ist Ronald Hecke. Ich leite das Referat Entschädigung und Zuständigkeit in der Hauptabteilung Versicherung und Leistungen der DGUV, dem Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand. Es bestehen keine persönlichen oder verbandlichen finanziellen Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Gegenstand dieser Beratung.

Vor dem Hintergrund, dass der Bundesratsbeschluss zum hier behandelten Gesetzentwurf direkte Bezüge zum SGB VII, also der gesetzlichen Unfallversicherung, aufweist, sind wir der Anfrage hier seitens der DGUV für Fragen zur aktuellen Rechtslage, Gesetzeslage, in Bezug auf den Unfallversicherungsschutz im Rahmen der Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztags während der Schulferien teilzunehmen, gerne nachgekommen.

Im SGB VII stellt der Bereich der hier ausschlaggebenden sogenannten Schülerunfallversicherung einen eigenen Versicherungstatbestand dar, den wir Ihnen in unserer Zusammenfassung der aktuellen Rechtslage vorab auch schriftlich dargelegt haben. Als einschlägige Rechtsnormen sind die Ziffern 8a) Kinder in den Tageseinrichtungen und 8b) Schülerinnen und Schülern des § 2 Absatz 1 SGB VII zu sehen.

Diese Tatbestände des § 2 SGB VII stellen rechtlich geprägte Beziehungen wie zum Beispiel durch das SGB VIII unter Versicherungsschutz. Die Reichweite des Versicherungsschutzes ergibt sich wiederum aus dem SGB VII, da dieses den Schutzbereich bestimmt.

Das dezentral landesrechtlich geregelte Schulrecht wiederum bestimmt die Organisation des institutionalisierten Rahmens und kann damit je nach Ausgestaltung entsprechende Auswirkungen auf den Versicherungsschutz haben. Dreh- und Angelpunkt im Kontext der Angebote der Jugendarbeit im Ganztags während der Schulferien ist die erforder-



derliche Subsumtion unter den Begriff des organisatorischen Verantwortungsbereichs sowie der sachliche Zusammenhang mit dem Besuch der Tageseinrichtung oder Schule.

Aufgrund des föderalistisch organisierten Bildungssystems und mit Blick auf die gegebenenfalls landesbezogen unterschiedlichen Bedarfe und Strukturen fällt dies in die Gestaltungshoheit des individuellen Landesrechts. So können durch landesrechtliche Regelungen auch erweiterte Formen der Betreuung in den Schutzbereich einbezogen werden, sofern diese durch oder in engem Zusammenwirken mit und unter Mitverantwortung der Schule durchgeführt werden und somit in den organisatorischen Verantwortungsbereich mit einbezogen werden können. Dies betrifft auch Angebote, die in Kooperation mit Dritten oder anderen Trägern stattfinden. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Ganz herzlichen Dank. Auch das nahezu eine Punktlandung. Dann machen wir weiter mit Herrn Jan Holze, Vorstand Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, ebenfalls per Videokonferenz.

Jan Holze (Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt): Guten Tag. Ich möchte insofern ein wenig Orientierung geben, als dass ich auf einen spezifischen Aspekt dieses Gesetzes eingehen will, der sich ein Stück weit am Rande findet, denn mit diesem Gesetz soll auch das Gesetz zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) geändert werden, das ich im Vorstand hier vertreten darf und dementsprechend auch Rückmeldung zu diesem spezifischen Gesetzesteil geben möchte und dazu aufgefordert war.

Die DSEE wurde 2020 durch den Deutschen Bundestag im Rahmen einer öffentlichen Stiftung gegründet und hat seitdem über 16 800 Organisationen in der Bundesrepublik mit über 140 Millionen Euro gefördert – was viel wichtiger ist – auch operativ unterstützt.

Mit dem Organisationserlass, der zu Beginn der Legislatur geschaffen wurde und mit dem sich

auch die Zuständigkeiten verändert haben, soll dem Ganzen nunmehr im Rahmen der Gesetzesänderung zur DSEE Rechnung getragen werden, sodass Frau Staatsministerin Christiane Schenderlein und das Bundeskanzleramt formal auch Wirkung innerhalb der Stiftung entfalten können, bislang sind es nur das BMI, das BMLEH oder das BMBFSFJ. Nunmehr soll auch Frau Staatsministerin dort entsprechend Eingang finden. Wie gesetzlich vorgesehen, wird die Arbeit nach fünf Jahren evaluiert und die Evaluation hat ergeben, dass die Strukturen der Stiftung erfolgreich etabliert sind und bundesweit eine Anlaufstelle für Engagement und Ehrenamt geschaffen wurde. Sie hat eine hohe Relevanz mit den Angeboten für zivilgesellschaftliche Akteure, insbesondere in ländlichen, strukturschwächeren Regionen, geschaffen. Die Vielfalt des Portfolios in den Bereichen Service, Beratung, Qualifizierung, Förderprogramme wurde hervorgehoben. Ebenso wurde die Fähigkeit der Stiftung gelobt, schnell und flexibel auf neue Bedarf- und Krisensituationen zu reagieren, sowie ihre Rolle als vermittelnde Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft.

Warum sage ich Ihnen das? Weil es durchaus Bestrebungen gibt, inhaltlich ein Stück weit an die Arbeit der Stiftung Hand anzulegen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir mit dem Gesetzesrahmen, der uns geschaffen wurde, sämtliche Unterstützungsangebote für das Ehrenamt, für die 27 Millionen Engagierten in Deutschland, zur Verfügung stellen können. An der einen oder anderen Stelle fehlt uns zwar ein finanzieller Euro; was jedoch das tatsächliche Portfolio der Stiftung angeht, so sind wir gut aufgestellt und freuen uns vielmehr darüber, dass nicht nur eine Staatsministerin Eingang in den Stiftungsrat der Stiftung finden soll, sondern auch ein weiterer zivilgesellschaftlicher Akteur sowie ein Mitglied des Deutschen Bundestages zusätzlich in den Stiftungsrat aufgenommen werden sollen.

Was eine etwaige Evaluation der Stiftung angeht, die vorgesehen ist, so müssen wir jedes Jahr dem Haushaltsausschuss einen entsprechenden Bericht abgeben. Die BHO verpflichtet uns dazu. Insofern ist es aus meiner Sicht nicht notwendig, eine weitere Evaluation im Gesetz aufzunehmen. Vielen



Dank für die Aufmerksamkeit.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank Herr Holze. Dann machen wir weiter mit Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, wissenschaftliche Leitung Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund. Bitte schön.

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, lassen Sie mich nachfolgend in wenigen Sätzen einige Gedanken in Ergänzung zu meiner schriftlichen Stellungnahme skizzieren.

Erstens: Der generelle Einbezug der Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII in die Organisation einer ganztägigen Ferienbetreuung für Grundschulkinder ist grundsätzlich zu begrüßen. Darüber scheint im Wesentlichen zwischen allen Beteiligten auch Konsens zu bestehen.

Zweitens: Dennoch gibt es eine Vielzahl an unklaren Punkten, die zu beachten sind und die meines Erachtens am Ende zwingend zu einer modifizierten Gesetzesformulierung und Einordnung der Kinder- und Jugendarbeit in die Ferienbetreuung führen müssen. Einige will ich kurz benennen, auf andere wichtige Punkte weisen andere Stellungnahmen hin.

Drittens: Die Kinder- und Jugendarbeit kann die Aufgabe einer rechtsanspruchserfüllenden Ferienbetreuung keinesfalls allein und ohne zusätzliche Ressourcen bewältigen, da a) die Kinder- und Jugendarbeit auf eine weit größere Altersgruppe als auf Grundschulkinder ausgerichtet ist – von sechs bis 27, und hier geht es um Sechs- bis Zehnjährige –, da b) die Kinder in den ersten Grundschuljahren eine sehr viel stärkere Unterstützung und Verlässlichkeit bedürfen, die bei einer lokalen Angebotsvielfalt keineswegs von allein gewährleistet ist, und c), da sie mit gelegentlichen Angeboten keine rechtsverbindliche Gesamtverantwortung für die Ferienbetreuung übernehmen kann. In dieser Hinsicht muss der Schulträger oder das Jugendamt vor Ort die Verantwortung tragen.

Deshalb ist es nicht angemessen, wie es der Entwurf vorsieht, die Kinder- und Jugendarbeit für einen bis zu acht Stunden langen Rechtsanspruch für neu eingeschulte Kinder an fünf Werktagen mit einem völlig ungeklärten Verpflichtungsgrad pauschal als rechtsanspruchserfüllend zu bezeichnen, soll der Sinn des GaFöG-Gesetzes nicht konterkariert und der Rechtsanspruch in den Ferien mehr oder minder außer Kraft gesetzt werden.

Viertens: Das Gesetzesvorhaben ist in vielen Teilen so unpräzise und unverbindlich formuliert, dass am Ende zu viele Unklarheiten in Kauf genommen werden müssen, die das Anliegen einer guten, bedarfsgerechten und zuverlässigen Ferienbetreuung für junge Kinder ebenso unterlaufen droht wie den Sinn des Gesetzes, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Ferien zu ermöglichen.

Fünftens: Generell werden in dem Gesetzesvorhaben zwei wesentliche Unterschiede weder angesprochen noch geklärt. Auf der einen Seite die folgenreiche Unterscheidung von ehrenamtlich organisierter und berufsmäßig erbrachter Kinder- und Jugendarbeit, die sich massiv auf das Ausmaß und die Verbindlichkeit der Leistungserbringung auswirkt, und auf der anderen Seite der Fakt, dass es um weit mehr geht als um die Organisation einiger weniger Wochen in den Sommerferien.

Vielmehr sieht das Gesetz vor, dass in bis zu zehn Wochen bis zu acht Stunden an fünf Tagen die Woche Angebote zu erbringen sind, was einem Umfang von bis zu 400 Stunden entspricht, da auch alle anderen Schulferien einzubeziehen sind und meistens immer nur antizipiert wird, es ginge um die Sommerferien, wir haben Winter-, Oster-, Pfingst- und Herbstferien, je nach Bundesland. Es können von 14 Ferienwochen nur vier abgezogen werden.

Sechstens: Im Lichte dieser Anforderungen ist gegenwärtig kein Anbieter in der Lage, diesen Anforderungen aus eigener Kraft gerecht zu werden, außer den Kitas bzw. Horten sowie den offenen Ganztagsgrundschulen mit einer ganzjährigen, auch in den Ferien geltenden Kooperation mit einem außerschulischen Dienstleister. Weder die



klassische Kinder- und Jugendarbeit, also die berufliche und erst recht nicht die ehrenamtliche, noch ein irgendwie anders gearteter Träger vor Ort können diese Umfänge allein und in einer rechtsverbindlichen und bedarfsgerechten Form erbringen.

Die **Vorsitzende**: Darf ich Sie bitten, zum Ende zu kommen?

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund): Siebtens: Unterbelichtet wird im Gesetzentwurf allerdings nicht nur das zeitliche Ausmaß der zu gewährleistenden Ferienangebote, sondern auch die dafür notwendigen quantitativen Personal- und Angebotskapazitäten.

Die **Vorsitzende**: Herr Prof. Rauschenbach, ich muss Sie bitten, zum Ende zu kommen. Sie haben jetzt eine Minute überzogen.

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund): Gut. Danke.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank.

Dann machen wir weiter im Alphabet mit Herrn Volker Rohde, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e. V.

Volker Rohde (Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e. V.): Sehr geehrte Frau Esken, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank auch von meiner Seite für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Wir haben das in einer Folie vorbereitet. Die Ausgangssituation für uns ist, dass die BAG ausdrücklich die Einrichtung eines Ganztagsangebots mit einer Rechtsverpflichtung für die Ferien begrüßt, dies insbesondere mit dem Blick auf die Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für junge Menschen mit Benachteiligung.

Wir freuen uns über die hervorgehobene Bedeutung der Jugendarbeit in Ferienzeiten und befürworten die Einbeziehung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Erfüllung des Rechtsanspruchs in den Ferien. Die Festlegung auf öffentliche Träger und anerkannte Träger der freien Jugendhilfe sichert die Qualität der Angebote und die Umsetzung durch Träger, die sich unter anderem der Sicherung demokratischer Grundrechte verpflichtet fühlen.

Allerdings decken die bisher durch die Kinder- und Jugendarbeit durchgeführten Angebote bei Weitem nicht den Bedarf zur vollständigen Umsetzung des Rechtsanspruchs und können nur eine Ergänzung darstellen. Die Zielgruppe der Kinder- und Jugendarbeit umfasst in den Ferien eine wesentlich größere Altersgruppe als Grundschulkindern. Die Kommunen können bereits jetzt ihrer rechtlichen Verpflichtung nach angemessenen Angeboten im Allgemeinen nach § 11 SGB VIII nicht nachkommen.

Deshalb haben wir folgende Befürchtung: Fehlende finanzielle Mittel zwingen die Kommunen zur Umsetzung des Rechtsanspruchs in den Ferien, Angebote nach § 11 SGB VIII nicht nur als Möglichkeit, sondern als Verpflichtung einzubeziehen. Folgende Auswirkungsszenarien hören wir aus der Basis unserer Einrichtung: Jugendpflege und freie Träger sind angewiesen, die Planung und Umsetzung ihrer Maßnahmen in den Ferien entsprechend auf Grundschulkindern schwerpunktmäßig auszurichten.

Auch Jugendeinrichtungen werden Angebote, Öffnungszeiten und Orte auf die Umsetzung des Rechtsanspruchs in den Ferien ausrichten müssen. Das bedeutet zum Beispiel die Aufgabe von Offenheit und Freiwilligkeit, andere Öffnungszeiten oder gar die Reduzierung bzw. der Wegfall von Angeboten. Angebote für junge Menschen außerhalb der Grundschulen werden allgemein während der Ferien reduziert bzw. vollständig eingestellt. Soweit unsere Befürchtungen.

Deswegen folgende Erfordernisse: Die Festlegung, dass die Erfüllung des Rechtsanspruchs nicht zu Lasten der bestehenden Angebote und der Umset-



zung der gesetzlichen Verpflichtungen gemäß § 11 SGB VII in Verbindung mit § 80 SGB VIII geht; eine begleitende wissenschaftliche Untersuchung zur Umsetzung des Gesetzes für Planungs- und Umsetzungsprozesse in den Ferien im Ganztags; eine Finanzoffensive zur Förderung von Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche im Ganztags durch Bund und Länder bzw. eine entsprechende Unterstützung der Kommunen.

Wir kommen dann zu dem Fazit: Ohne begleitende Maßnahmen wird der vorliegende Gesetzentwurf nicht zur Stärkung, sondern eher zu einer erheblichen Schwächung der Ferienangebote der Jugendarbeit im Allgemeinen und im Ganztags beitragen und somit seinen Zweck nicht erfüllen.

Die **Vorsitzende**: Vielen herzlichen Dank. Dann machen wir weiter mit Frau Siebern timer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Doreen Siebern timer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Schönen guten Tag. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, vielen Dank für die Einladung.

In 187 Tagen beginnt das neue Schuljahr und damit für hunderttausende Kinder ein neuer Lebensabschnitt; hunderttausende leuchtende Augen. Stellen Sie sich das bitte vor. Die meisten freuen sich riesig auf die Schule und auf alles, was dann kommt.

Mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung verbinden die Familien die Hoffnung auf Bildungsgerechtigkeit sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch die Kinder freuen sich auf Spaß, aufs Lernen, auf Freunde und auf neue Freiheiten. Doch viele Fragen zur Umsetzung der Ganztagsbetreuung, insbesondere zur Ferienbetreuung, sind weiterhin offen.

Doch so wie die Ferienbetreuung zur neuen Lebensrealität von Kindern wird, so muss diese auch verlässlich und qualitativ hochwertig sein, sowohl für die Kinder als auch für ihre Familien. Nur ein

verlässliches, qualitativ hochwertiges Angebot in dieser Zeit entspricht den im Grundgesetz verankerten Zielen gleichwertiger Lebensverhältnisse. Die geplante Ergänzung des § 24 Abs. 4 SGB VIII zur Verbindung der Jugendarbeit kann hier bestehende Betreuungslücken schließen. Jedoch muss der Qualitätsgedanke immer vor reiner Betreuung oder gar vor Aufbewahrung stehen.

Als GEW mahnen wir zur Vorsicht. Geht es um passgenaue Angebote oder lediglich um die Aufbewahrung von Kindern zur Sicherung der mütterlichen Erwerbsarbeit? Und der väterlichen – wobei Väter ohnehin überwiegend erwerbstätig sind. Wir müssen den Lebensort Schule und den Sozialraum der Kinder aktiv gestalten und Kinder partizipativ einbeziehen. Erfolgreiche Kooperationen mit der Jugendarbeit sind sinnvoll, dürfen aber nicht die pädagogischen Standards verwässern.

Die GEW sieht zwei zentrale Gefahren bei der Einbindung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in die einklagbare Pflichtstruktur.

Erstens: Gefährdung der Eigenlogik. Jugendarbeit lebt von Freiwilligkeit, Partizipation und Eigenverantwortung. Ein starrer Rechtsanspruch droht, dieses spezifische Profil zugunsten einer reinen Betreuungslogik zu verdrängen.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit lebt vielfach vom ehrenamtlichen Engagement. Viele Jugendliche sind mit Juleicas, den Jugendleiterkarten, tätig, und viele sind noch nicht volljährig. Das ist großartig, jedoch wirft das viele nachfolgende Fragen auf.

Drittens: Der Ressourcenmangel. Die ohnehin prekäre Fachkräftesituation in der Kinder- und Jugendhilfe sowie die angespannte Haushaltslage der Kommunen erschweren die Umsetzung massiv.

Als GEW fordern wir: Um die historische Chance auf mehr Bildungsgerechtigkeit zu nutzen, empfiehlt die GEW dem Gesetzgeber erstens, die Ei-



genständigkeit der Jugendarbeit zu respektieren und ihre Rolle als freiwilliges, partizipatives und sozialraumorientiertes Bildungsangebot zu stärken, verbindliche Finanzierungszusagen für Kommunen zu treffen und damit die kommunale Jugendhilfeplanung zu stärken, eine langfristige Strategie zur Fachkräftegewinnung und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen umzusetzen.

Die **Vorsitzende**: Haben Sie bitte einen Blick auf die Zeit.

Doreen Siebern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Der letzte Satz: Kooperationen sind wertvoll und auszubauen, dürfen jedoch niemals zulasten der inhaltlichen Qualität gehen. Danke schön.

Die **Vorsitzende**: Vielen herzlichen Dank. Dann machen wir weiter mit einer zugeschalteten Sachverständigen, Frau Prof. Dr. Sibylle Stöbe-Blossey, Leiterin der Forschungsabteilung Bildung, Entwicklung, soziale Teilhabe am IAQ in Duisburg-Essen. Frau Stöbe-Blossey.

Prof. Dr. Sibylle Stöbe-Blossey (Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen): Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für die Einladung und möchte kurz sechs Punkte ansprechen.

Erstens: Die Einbeziehung der offenen Kinder- und Jugendarbeit als weiteren Baustein für die Ferienbetreuung ist nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, denn der Rechtsanspruch wird gerade in einigen Ländern mit hohem Ausbaubedarf überwiegend an Schulen umgesetzt und die sind nun mal in den Ferien geschlossen. Nicht bei allen Ganztagschulmodellen ist vorgesehen, dass ein Ganztagssträger ein Komplettangebot sowohl für die Schulzeit als auch für die Ferien bereithält.

Zweitens ist die Ferienbetreuung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig. Wir sprechen in der Sozialstaatskommission und in der allgemeinen politischen Debatte viel davon, wie wichtig es ist, dass Menschen in Arbeit kommen.

Eine verlässliche Betreuung ist gerade für sozial benachteiligte Personen eine ganz zentrale Voraussetzung, nämlich für diejenigen, die das nicht mal eben schnell privat finanzieren können. Das hat auch nichts damit zu tun, die Interessen der Eltern über die der Kinder zu stellen, sondern es ist schlicht und ergreifend so, dass Erwerbstätigkeit Verlässlichkeit erfordert.

Drittens bringt die vorgesehene Gesetzesänderung einen guten Rahmen für die Umsetzung in den Ländern und Kommunen – nicht mehr und nicht weniger. Das SGB VIII ist ein Rahmengesetz. Ausgestaltet werden muss das Ganze durch die Länder und durch die Kommunen. Das kann der Bund nicht regeln und die Kommunen können es allein nicht finanzieren. An die Adresse der Länder: ohne Förderung wird es nicht gehen, ohne eine systematische Landesförderung in dem Kontext. Auf Bundesebene könnte ich mir Modellprogramme für die Ferienbetreuung in benachteiligten Sozialräumen vorstellen.

Viertens, der Entwurf sieht vor, dass rechtsanspruchserfüllende Angebote nur durch anerkannte Träger bereitgestellt werden können. Das ist einerseits sinnvoll im Sinne der Qualität und nicht zuletzt mit Blick darauf, dass eine Arbeit gewährleistet werden soll, die mit den Werten unseres Grundgesetzes übereinstimmt. Andererseits gibt es in einigen Ländern auch eine andere Praxis. Beispielsweise sind zum Teil Träger des Ganztagsangebots seit Langem im Feld tätig, die nicht als freie Träger anerkannt sind und die ein Angebot während der Schulzeit organisieren können. In den Ferien sind oft Sportvereine und kulturelle Institutionen beteiligt, die nicht unbedingt anerkannt sind. Das heißt, angesichts dieser unterschiedlichen Rahmenbedingungen könnte man darüber nachdenken, ob die Regelung mit einem Landesrechtsvorbehalt versehen werden sollte.

Fünftens: Kurz zum Thema Unfallversicherung. Meines Erachtens ist es nicht sinnvoll, die Angebote in die Unfallversicherung einzubeziehen, weil dadurch die Schwellen erhöht werden, und zwar durch die administrativen Belastungen, die damit für die Träger verbunden wären.



Und schließlich sechstens: Der Bundesrat möchte das Gesetz nutzen, um die Statistik zum Ganztags zu streichen. Es ist gut, dass der Bund diesen Vorschlag nicht aufgegriffen hat. Die Statistik enthält nur ein Minimum dessen, was notwendig ist, um Monitoring und Möglichkeiten zur Ermittlung der Kosten zu gewährleisten. Da Länder und Kommunen ein großes Interesse an dieser Kostenermittlung haben, erstaunt mich die Ablehnung der Statistik. Mir leuchtet auch nicht ein, warum es für Träger, die öffentliche Mittel für Ganztagsangebote erhalten, unzumutbar sein soll, die entsprechenden Daten einzugeben. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Ganz herzlichen Dank. Dann gehen wir weiter zu Herrn Prof. Dr. Ivo Züchner, Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Marburg.

Prof. Dr. Ivo Züchner (Institut für Erziehungswissenschaft): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, auch ich bedanke mich für die Einladung. Ich kann mich, glaube ich, auf drei Kommentare begrenzen, weil die meisten Dinge, die ich sonst sagen würde, auch schon gesagt worden sind und auch die Papiere, so wie ich sie gelesen habe, viele ähnliche Punkte aufgreifen.

Ich will zunächst noch einmal kurz unterstreichen, dass es in der Jugendarbeit eine lange Tradition der Ferienspiele, des Ferienspaß und der Erholungsprogramme gab und dass diese darin natürlich eine Stärke aufweist. Zugleich werden aber mit der Ganztagschule und der Jugendarbeit zwei unterschiedliche Systeme zusammengeführt – darauf wurde jetzt schon mehrfach hingewiesen –, die weder in ihrem zeitlichen Umfang noch in ihren Logiken, in ihrem Personal, noch in ihren Zeiten – Ferienprogramme laufen häufig erst im Sommer – einfach miteinander vereinbar sind. Das ist zunächst eine Riesenaufgabe, das zu vereinheitlichen und möglicherweise auch Standards und Nichtstandards in Einklang zu bringen.

Zweitens sehe ich – wie gerade am Schluss Frau Stöbe-Blossey schon gesagt hat – ebenfalls die Frage der Verantwortung: Wo liegt die Verantwortung der Schulen? Muss das nicht zentral in die

Hand eines Schulträgers oder eines Jugendamtes gehen? Die verschiedenen Logiken zusammenzubringen, muss aus meiner Sicht irgendwo zentral koordiniert werden; ich halte es für sehr sinnvoll, das in eine zentrale Hand zu geben.

Angesprochen wurde bereits – und die sitzen hier auch nicht am Tisch –, dass die Ferienangebote in der Jugendarbeit heute vor allem neben den Kommunen von den Jugendverbänden und den Sportvereinen getragen werden. Frau Stöbe-Blossey hat darauf hingewiesen, dass die Sportvereine nicht automatisch anerkannte Träger der Jugendhilfe sind. Hier sollte man möglicherweise in den Ländern darüber nachdenken, ob man es den Sportvereinen nicht erleichtern kann.

Das mit den Jugendverbänden hat Frau Siebern gerade schon erwähnt: Wir haben hier eine ganz andere Personalstruktur, die wir auch nicht ändern werden, die natürlich auch die Leistungsfähigkeit eines solchen Systems begrenzt. Die Jugendverbände können das Angebot natürlich nicht insgesamt stemmen, sondern nur in Ergänzung zum bestehenden kommunalen oder schulischen Angebot.

Letzter Punkt, Frau Stöbe-Blossey hatte es auch schon angesprochen: Auch ich möchte mich sehr dringlich für die Beibehaltung der Kinder- und Jugendhilfestatistik – sollte sie noch in Frage stehen – sowie für eine gründliche Berichterstattung insgesamt aussprechen. In dem Erläuterungstext wurde darauf hingewiesen, dass der Ganztagsbericht ja hinreichend Auskunft gebe. Der gibt nicht hinreichend Auskunft. Wir wissen nach wie vor einfach viel zu wenig über Personalumfang und Zeitumfänge in diesem Bereich.

Wir wissen viel über die Schule. Wir wissen sogar einiges über die Jugendarbeit in der Jugendarbeitsstatistik. Über den Ganztags wissen wir hingegen fast nichts. Hier noch weitere Dinge rauszunehmen, macht Planung, Steuerung, Finanzierung als auch Qualitätssicherung nahezu unmöglich. Das war es schon.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank Herr Prof. Züchner.



Dann kommen wir zu den Vertreterinnen und Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände. Zunächst Herr Marc Elxnat; er spricht als Beigeordneter für den Deutschen Städte- und Gemeindebund. Bitte schön.

Marc Elxnat (Deutscher Städte- und Gemeindebund): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute auch unsere Stellungnahme präsentieren zu können.

Als DStGB begrüßen wir den Gesetzentwurf grundsätzlich, insbesondere auch die Zielsetzung. Vorweggestellt möchte ich aber sagen, dass weiterhin insgesamt die Gefahr besteht, dass trotz größtmöglicher Anstrengungen zahlreicher Kommunen – insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels und der finanziellen Lage – das stufenweise Inkrafttreten des Rechtsanspruchs für Grundschulkinder zum 1. August 2026 gefährdet ist.

Der VBE hat am vergangenen Freitag eine Umfrage unter Schulleiterinnen und Schulleitern veröffentlicht, die zeigt, wie groß die Herausforderung zur Bereitstellung des flächendeckenden Ganztagsanspruchs mit Beginn des nächsten Schuljahres ist. Ein Viertel der befragten Schulleiterinnen und Schulleiter gehen davon aus, dass der Rechtsanspruch bei ihnen nicht sichergestellt werden kann.

Das verlangt grundsätzliche dringende politische Antworten in Form einer Überprüfung der Bestimmungen des Ganztagsförderungsgesetzes. Aus unserer Sicht könnte eine Verschiebung des Rechtsanspruchs hilfreich sein. Auf keinen Fall dürfen gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe die Folgen des Rechtsanspruchs greifen, wenn trotz der Anstrengungen zum 1. August nicht allen Kindern der ersten Grundschulklasse ein rechtsanspruchserfüllender Ganztagsplatz angeboten werden kann.

Zum Gesetzentwurf ist einiges schon gesagt worden. Ich möchte einige Punkte dazu aufgreifen. Der Entwurf greift zwar zentrale Umsetzungsprobleme auf, beschränkt jedoch unnötig den Kreis der

Anbieter von rechtsanspruchserfüllenden Angeboten auf anerkannte freie Träger der Jugendhilfe. Dies müssen wir aus kommunaler Sicht ablehnen, da insbesondere in den Ferien viele Angebote, wie schon gesagt worden ist, von nicht anerkannten Trägern wie Sportvereinen erbracht werden. Für diese Umsetzung des Rechtsanspruchs, vor allem in ländlichen Räumen, müssen alle zivilgesellschaftlichen Akteure einbezogen werden.

Zweitens: Offene Angebote der Kinder- und Jugendhilfe dürfen nicht primär zur Erfüllung des Ganztagsanspruchs herangezogen werden, da sie auf Freiwilligkeit, Ehrenamt und eine breite Zielgruppe ausgerichtet sind. Ihr eigenständiger Bildungs- und Freizeitcharakter muss erhalten bleiben und darf nicht funktional umgedeutet werden. Werden solche Angebote zu Ganztagsformaten weiterentwickelt, sind verbindliche Qualitätsstandards festzulegen und entstehende Mehrkosten vollständig zu finanzieren.

Bei kommunal organisierten Ferienangeboten außerhalb des schulischen Verantwortungsbereichs bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Aufsichtspflichten und der Unfallversicherung. Besonders relevant ist dies für Profilschulen, deren Ferienbetreuung kommunal ergänzt werden muss. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz sollte daher ausdrücklich auf diese kommunalen Ferienangebote ausgeweitet werden.

Die Neuregelung darf weiterhin nicht dazu führen, dass Länder auf landesrechtliche Regelungen zu Schließzeiten verzichten, da diese aus kommunaler Sicht zwingend erforderlich sind.

Hinsichtlich der Formulierungshilfe zum DSEE-Gesetz nur eine Anmerkung aus unserer Sicht: Wir können das begrüßen. Die Evaluierung müsste aus unserer Sicht jedoch ergänzt werden, sodass für die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände ein ständiger Stellvertreter möglich ist. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Herzlichen Dank Herr Elxnat. Dann gehen wir weiter zu Herrn Freese, Beigeord-



neter Deutscher Landkreistag. Sie haben das Wort.

Jörg Freese (Deutscher Landkreistag): Herzlichen Dank Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will auch versuchen, es kurz zu machen und weniger als drei Minuten in Anspruch nehmen. Im Grundsatz ist alles zu begrüßen, was uns die Erfüllung des Rechtsanspruchs erleichtert und damit auch erstmal der Gesetzentwurf.

Schulferien sind Schulferien, das sagt der Begriff schon. Deswegen ist es etwas, was Länderregelungen überlassen bleiben sollte. Wir sind der Auffassung, dass der Bund den Ländern wesentlich mehr Freiheit geben sollte, das zu regeln, aber das war ja bislang nicht möglich, das hinzubekommen. Das werden wir wahrscheinlich auch in diesem Gesetzentwurf nicht mehr hinbekommen, aber das wäre sinnvoll, dass das in den Ländern passiert.

Die anderen Hinweise vom Kollegen Elxnat will ich nicht wiederholen. Das ist alles insoweit richtig. Wir brauchen insgesamt weitergehende Abweichungen von den Vorgaben des 25 (4) SGB VIII.

Ich will auch noch ein paar Sätze zur Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt sagen. Kollege Elxnat hat schon darauf hingewiesen, dass wir der Auffassung sind, bürgerschaftliches Engagement spielt sich nicht nur, aber sehr stark auf örtlicher und überörtlicher kommunaler Ebene ab. Deswegen wäre es sinnvoll, auch über einen zweiten Sitz der Kommunalen Spitzenverbände nachzudenken.

Ich gehe mal davon aus, dass das Kanzleramt dies intensiv geprüft hat. Vielleicht gelingt es dennoch, von den Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung eine neutrale Formulierung zu erhalten, denn eine Änderung alle vier Jahre – falls eventuell das bürgerschaftliche Engagement nach der nächsten Wahl doch wieder in ein Ressort zurückwandert – wäre nicht sonderlich praktikabel. Insofern ist das ein eher praktischer Vorschlag. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Vielen herzlichen Dank Herr Freese. Dann macht den Abschluss Frau Daniela Schneckenburger, Beigeordnete beim Deutschen Städtetag. Bitte schön.

Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme und würden gerne aus Sicht der Städte zunächst nochmal unterstreichen, dass der Rechtsanspruch eine wichtige familienpolitische Errungenschaft für Deutschland ist. Er ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Geschlechter. Das ist ein entscheidender Entwicklungsschritt gewesen und es ist auch ein Beitrag zur Lösung der Fachkräfteproblematik in Deutschland. Das muss man festhalten. Aber der Rechtsanspruch beinhaltet eben auch die Zusage, nicht nur ein Betreuungsangebot zu formulieren, sondern auch ein Bildungsangebot. Das liegt jetzt im Wesentlichen in der Regelungs- und Ausgestaltungskompetenz der Länder. Das muss man aber in den Ländern dann auch einfordern. Daran wird man auch die Umsetzung des Rechtsanspruches prüfen müssen.

Es ist kein Geheimnis: Die Erfüllung des Rechtsanspruches stellt die Städte vor erhebliche Herausforderungen. Das ist in allen Bundesländern, glaube ich, in Deutschland auch diskutiert worden. Da ist die Lage regional nochmal unterschiedlich, aber insbesondere im Westen ist der Bedarf enorm groß. Diese Situation trifft jetzt auch auf eine Lage, in der – das wissen Sie auch – die finanzielle Situation der Kommunen mehr als angespannt ist. Das ist eine ausgesprochen ungünstige Startsituation. Am 01.08.2026 wird es jetzt also so weit sein, darum begrüßen wir grundsätzlich diese Ergänzung des § 24 Abs. 4 SGB VIII als einen Beitrag zur Ermöglichung des Ganztags.

Es ist eben auch darauf hingewiesen worden: Schulferien in Deutschland dauern in der Regel zwölf Wochen, der Arbeitnehmerurlaub fünf Wochen. Da ist eine erhebliche Diskrepanz. Selbstverständlich können die Angebote der offenen Kinder- und Jugendhilfe dazu beitragen, diese Lücke zu schließen; wir möchten jedoch gerne nochmal deutlich darauf hinweisen, dass nicht alle Träger



anerkannte Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind und dass Sportvereine sowie Angebote der kulturellen Bildung auch in bildungspolitischer Hinsicht ausgesprochen wichtig sind und insofern auch eingebunden werden können und müssen. Hier halten wir eine gesetzliche Ergänzung für notwendig, um diese Einbindung weiterhin zu ermöglichen.

Vielleicht noch ein Satz: Als Sparangebot für die Ferienbetreuung eignen sich die Angebote der offenen Kinder- und Jugendhilfe nicht. Das können wir, glaube ich, gemeinsam hier feststellen. Das erfordert eben auch, dass eine entsprechende Finanzierung für diese Angebote zur Verfügung steht, die sicherstellt, dass auch der Bildungsanspruch der Kinder und der Freizeitanspruch der Kinder gewährleistet werden kann.

Vielleicht noch ein organisatorischer Hinweis: Es wird nicht leicht sein, die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe ortsnahe zu organisieren. Die Betreuung an den Schulen ist an den Grundschulen organisiert und insofern im Quartier. Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist in der Regel anders organisiert. Auch das muss man im Blick behalten. Danke schön.

Die **Vorsitzende**: Ganz herzlichen Dank. Dann haben wir jetzt einige Stellungnahmen gehört. Sie haben gemeinsam Sinn und Ziel des Gesetzentwurfs, glaube ich, sehr deutlich herausgearbeitet, aber auch die damit verbundenen Herausforderungen. Diese sind erheblich. Insofern ist es wichtig, dass viele Fachrichtungen, viele Beteiligte, aber auch die politischen Ebenen an der Umsetzung dessen mitwirken, was wir uns vorgenommen haben.

Wir kommen jetzt zur Frage- und Antwortrunde. Wir haben insgesamt 60 Minuten Zeit. Den Anfang macht die Fraktion der CDU/CSU mit zehn Minuten. Das Wort hat **der Abgeordnete Dr. Körner**.

Abg. **Dr. Konrad Körner** (CDU/CSU): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank auch von unserer Seite an die Sachverständigen.

Ich beginne mit einer Frage an Herrn Prof. Züchner und vielleicht auch an Frau Prof. Stöbe-Blossey. Wir haben jetzt viel über die Frage der anerkannten Träger der Jugendhilfe nach 75 SGB VIII gehört und darüber, dass hier die Praxis in den Bundesländern sehr unterschiedlich ist. Könnten Sie nochmal darauf eingehen, worin die Unterschiede in der Anerkennungspraxis der Bundesländer liegen? In welcher Spannweite bewegen wir uns dort – etwa am Beispiel eines typischen Sportvereins?

Was wären denn – das klang bei Frau Stöbe-Blossey ein bisschen an – Möglichkeiten, dieses Spannungsfeld zwischen den landesspezifischen Besonderheiten aufzulösen? Was wären denn Standards unterhalb des 75 SGB VIII? Denn das ist ja eigentlich die Preisfrage, die Sie uns vielleicht mitgeben könnten.

Ich nehme an, den Bezug zur Verfassung werden wir nicht herausnehmen, aber wo könnte man denn eine Linie ziehen, die aus Ihrer Sicht dann trotzdem noch einen hohen Qualitätsanspruch sicherstellen würde? Erst mal so weit. Herzlichen Dank. Ich steige dann wieder ein.

Die **Vorsitzende**: Bitte nehmen Sie sich die Zeit für die Antwort.

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey (Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen): Erst Herr Prof. Züchner oder ich?

Die **Vorsitzende**: Das müssten Sie entscheiden.

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey (Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen): Okay, dann mache ich mal einfach.

Die **Vorsitzende**: Genau, machen Sie.

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey (Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen): Erstmal zu den Unterschieden in der Anerkennung: Ich habe keine Informationen, ob es Unter-



schiede in der Anerkennungspraxis zwischen den Ländern gibt. Das ist, wenn dann, eher eine kommunale Frage, da gibt es sicher eher kommunale Unterschiede.

Der Hinweis auf die Unterschiede in den Ländern bezog sich darauf, dass wir in einigen Ländern – beispielsweise in Nordrhein-Westfalen – explizit die Regelung haben, dass auch nicht anerkannte Träger Träger des offenen Ganztags insgesamt sein sollen. Warum diese Träger dann nicht auch zusätzlich Ferienangebote machen können, würde sich schwer erschließen. Ähnliche Konstellationen gibt es in anderen Bundesländern. Das ist der Punkt, an dem ich die unterschiedlichen Ländersituationen sehe.

Der andere Punkt ist, dass der Bedarf, diese Angebote einzubinden, in den Ländern sehr unterschiedlich ist. In Ländern, in denen es viele Ganztagsschulen gibt, die schulisch organisiert sind, ist der Bedarf deutlich höher. Da könnte es sinnvoll sein, diesen Ländern mehr Spielräume zu eröffnen.

Die Frage nach Minimalstandards für die Anerkennung kann ich so aus dem Handgelenk nicht beantworten. Da müsste man sich nähere Gedanken machen.

Prof. Dr. Ivo Züchner (Institut für Erziehungswissenschaft): Bei der letzten Frage bin ich auch überfordert. Ich würde keine Grenze unterhalb der bisherigen Anerkennung einziehen.

Warum ich auf die Länderunterschiede oder die kommunalen Unterschiede gekommen bin, ist eher eine Art Alltagsempirie: Die Sportverbände und Sportvereine agieren auf den Länderebenen sehr unterschiedlich – die einen propagieren stark, alle Sportvereine auch zu Trägern anerkennen zu lassen, um die Potenziale zu nutzen, in anderen Ländern ist das weniger ausgeprägt.

Klar ist jedoch: Die Verantwortung liegt schließlich in der Kommune. Das hängt ein Stück weit davon ab, wie die Landespolitik aufgestellt ist,

wie die Kommunen positioniert sind und wie stark die jeweiligen Sportvereine bereits eingebunden sind und wie leicht das ist.

Ich glaube, das ist der Weg, der beschritten werden muss, nicht, dass man die Anerkennung ablöst. Auch die Träger der kulturellen Jugendbildung sind zu großen Teilen in der Jugendarbeit bereits Träger der Jugendhilfe.

Ich mache es mal am Beispiel der Sportvereine fest: Da gibt es viele kleine Sportvereine, die über deren eigenen klassischen Betrieb noch nicht hinausgehen, natürlich nicht als Träger anerkannt; diejenigen, die bereits sehr intensiv in dem Feld auch sozialpädagogische Angebote machen, haben sich anerkennen lassen.

Diese Praxis, also die Frage, ab wann es sich lohnt und welchen Aufwand es bedeutet, ist wahrscheinlich das Entscheidende, das man angehen müsste und das man auch zwischen Ländern und Kommunen regeln kann, ohne dass ich sagen könnte, wie hoch der Quotient ist.

Ich weiß nur aus dieser Alltagsempirie, dass beispielsweise in Flächenländern der Anteil teilweise größer ist als in den Stadtstaaten und dann wiederum umgekehrt. Das hat mit einer gewissen, glaube ich, Kultur und der generellen Einbindung der Sportvereine in die Jugendhilfe zu tun.

Abg. Dr. Konrad Körner (CDU/CSU): Herzlichen Dank. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist es durchaus so, dass wir sagen: Die Angebote, die dort stattfinden, sind qualitativ hochwertig, und wir wollen sie auch.

Könnten Sie nochmal kurz darauf eingehen: Wir haben von anderen Sachverständigen von einem gewissen Verdrängungswettbewerb gehört. Besteht die Befürchtung, dass, wenn die Regelung beim § 75 SGB VIII so bleibt, wir dann eine Verdrängung auf die anerkannten Träger sehen, zumindest dort, wo diese Anerkennungspraxis noch nicht, ich sage mal, so flexibel ist? Herr Prof. Züchner gerne.



Prof. Dr. Ivo Züchner (Institut für Erziehungswissenschaft): Genau, es ist ja eine andere Logik als bisher. In den Kommunen sehen wir, dass die Eltern „in den Ferien suchen“, nach Ferienangeboten, und die Angebote von kulturellen Trägern, von Sportvereinen, sehr gut nachgefragt sind. Die decken natürlich auch häufig nicht sieben oder acht Stunden ab, sondern nur einen Teil des Tages und auch nur in Sommerferien usw. .

In dem Moment, wo ich eine Infrastruktur aufbauen muss oder aufbaue, in Kooperation mit Schulen usw., kann ich mir eine gewisse Verdrängung vorstellen. Weil ich möglicherweise Standards erfülle/nicht erfülle, je nachdem, wie das kommunal ausgehandelt wird, die ich als kleiner Träger nicht anbieten kann. Dann komme ich als Sportverein vielleicht nur noch in Kooperation oder gar nicht mehr in dieses Feld rein, auch was die Personalstandards angeht.

Das ist aus meiner Sicht ein zweischneidiges Schwert. Dieses Spontane, das Impulsive, das, was die Kinder am Ferienspaß vielleicht auch so lieben, im Sinne von mit fast altersgleichen Jugendlichen betreut zu werden usw., das ist das eine. Das andere ist die Frage von Qualitätssicherung, Fachkraftstandards, Kinderschutz usw., die nicht ausgeblendet werden kann.

Ob die Lösung automatisch immer die Anerkennung als Träger ist und das alles löst, weiß ich nicht. Dennoch sichert, das hat Frau Dr. Adamczyk, glaube ich, auch schon gesagt, die Anerkennung als Träger einen gewissen Qualitätsmaßstab und eine Vorqualifikation bis hin zu einer Grundqualifikation in Richtung des Kinderschutzes.

Abg. **Dr. Konrad Körner** (CDU/CSU): Herzlichen Dank, auch von meiner Seite nochmal.

Noch ein Punkt: Wir haben das Thema Ganztagsförderungsgesetz und in diesem Zusammenhang auch die Statistik, die vom Bundesrat nochmals angesprochen wurde. Mit Blick auf die Modernisierungsagenda des Bundes haben wir durchaus den politischen Anspruch, Dinge zu vereinfachen.

Deswegen ist auf den ersten Blick der Wunsch der Bundesländer erstmal nachvollziehbar. Sie haben jedoch darauf hingewiesen, dass diese Statistik für das Monitoring, gerade von Bundesseite und für die Datenerhebung, sehr wichtig ist.

Könnten Sie sich andere Vereinfachungsvorschläge, ohne jetzt gleich die konkrete Abschaffung zu fordern, vorstellen? Etwa, wie man die Statistik vereinfachen oder, wie auch angesprochen, mit der Schulstatistik vereinheitlichen oder zusammenführen könnte? Sehen Sie hier Möglichkeiten?

Die **Vorsitzende**: Nochmal Herr Prof. Züchner?

Abg. **Dr. Konrad Körner** (CDU/CSU): Ja. Frau Stöbe-Blossey gerne.

Die **Vorsitzende**: Frau Stöbe-Blossey.

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey (Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen): Die Statistik ist eigentlich bereits eine Vereinfachung. Wenn ich höre, was an allen Ecken und Enden an Anforderungen gestellt wird, wissenschaftliche Begleitung soll Personal, soll dies erheben, soll jenes erheben, soll noch Weiteres erheben, dann ergeben sich viele dieser Informationen, nach denen immer wieder gefragt wird, bereits aus dieser Statistik.

Das ist die unbürokratischste und einfachste Lösung: die Statistik letzten Endes mit der Finanzierung, also mit den Trägern des Ganztags, zu verknüpfen, sodass die Angebote, für die sie eine Finanzierung erhalten, auch in eine Statistik eingegeben werden müssen.

Der Bürokratieabbau bestünde letzten Endes dann auf Landesebene in der Gestaltung der Schnittstellen. Gerade bei den vorgesehenen Statistiken sehe ich also keine Alternative, die es weiter vereinfachen würde.

Prof. Dr. Ivo Züchner (Institut für Erziehungswissenschaften):



senschaft): Ich schließe mich Frau Stöbe-Blossey völlig an. Das ist die einfachste Form, um Wissen zu erzeugen. Ich gebe, wenn ich darf, meine Expertise gerne an Herrn Prof. Rauschenbach weiter, wenn das erlaubt ist, der mit Blick auf Statistiken derjenige ist, der sie in- und auswendig kann. Vielleicht kann er in den verbleibenden Minuten noch etwas dazu sagen, wenn Sie einverstanden sind.

Abg. **Dr. Konrad Körner** (CDU/CSU): Dann gerne Herr Prof. Rauschenbach, Frau Vorsitzende.

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund): Wir haben seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen: Wenn wir einen Rechtsanspruch haben, müssen wir irgendwie steuern können; wir müssen irgendwie wissen, wie viele Plätze vorhanden sind, wie viele noch offen sind, welches Personal dort arbeitet. Das alles wissen wir bis heute nicht.

Ich habe 20 Jahre lang am Nationalen Bildungsbericht mitgearbeitet und wir haben in jedem Bildungsbericht immer wieder darauf hingewiesen, dass das Wissen über den Ganztag völlig rudimentär ist. Wenn wir den Ganztag solide auch für die Eltern ausbauen wollen, müssen wir diese Statistik erheben.

Herr Prof. Züchner hat es bereits gesagt: Es handelt sich um eine Minimalstatistik, die im Grunde nur erfasst, wie viele Kinder dort sind. Noch nicht einmal die Personalfrage wird geklärt.

Was wir im Kindergarten vorwärts und rückwärts wissen, bleibt im Ganztag weitgehend dunkel bis sehr dunkel. Deswegen kann ich nur dafür plädieren, an dieser Statistik festzuhalten.

Ich bin ein großer Fan, ich sage das nochmal, auch wenn das dort anders begründet wurde, vom Matching-Verfahren. Wir sollten das ernsthaft – Baden-Württemberg hat gute Versuche unternommen – so hinbekommen, dass auch der Datenschutz gewährleistet ist. Über diese Wege sollten wir ernst-

haft nachdenken, weil es zwei Akteure sind: Es sind freie Träger, es sind öffentliche und es ist die Schulseite. Das muss machbar sein. Wir können in Deutschland nicht alles zählen, nur die realen Dinge, die Eltern und Familien angehen, bleiben außen vor.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank Herr Prof. Rauschenbach. Dann kommen wir zur Fraktion der AfD. Sie haben sieben Minuten Zeit für Ihre Fragen und Antworten. Herr Maack hat das Wort.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Erstmal vielen Dank an die Sachverständigen für Ihre Expertise, die Sie hier einbringen. Ich habe zunächst mal eine Frage an die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände. Im Gesetzentwurf steht, dass die Kommunen bei der Umsetzung vor Ort mehr Gestaltungsspielräume erhalten sollen. Wenn ich Ihre Aussagen gerade richtig verstanden habe, ist das Gegenteil der Fall. Sie sehen eher das Problem, dass durch den Gesetzentwurf die Möglichkeiten eingeschränkt werden. Deswegen würde mich vor allem interessieren, welche Kooperationspielräume existieren und wie sie sich durch den Gesetzentwurf verändern werden?

Die **Vorsitzende**: Sagen Sie bitte konkret, wer antworten soll.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Herr Elxnat, Herr Freese und Frau Schneckenburger bitte.

Jörg Freese (Deutscher Landkreistag): Ich fange einfach mal an und mache es kurz. Das wäre ein Missverständnis. Wir haben durch den Gesetzentwurf mehr Spielräume, haben aber angemahnt, dass noch mehr möglich wäre. Das ist unsere Bitte, unsere Aufforderung, an dem einen oder anderen Punkt. Der Gesetzentwurf an sich gibt uns bereits zusätzlichen Spielraum. Danke.

Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag): Vielleicht darf ich mich anschließen. Wir haben den Gesetzentwurf aus diesem Grund grundsätzlich begrüßt, weil er mehr Gestaltungsspielraum eröffnet, und haben darauf hingewiesen, dass ge-



rade bei der Frage der Anerkennung von Trägern, also der Frage, welche Trägerlandschaft vor Ort eingebunden werden kann, weiterer Präzisierungsbedarf besteht. Der würde auch den Handlungsspielraum weiter erhöhen. Danke.

Marc Elxnat (Deutscher Städte- und Gemeindebund): Dem kann ich mich eigentlich nur so anschließen. Die Handlungsspielräume zu erweitern und den Gesetzentwurf noch besser zu machen, war, glaube ich, das Ziel unserer drei Wortmeldungen.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Dann würde ich da gleich anschließen. Was würden Sie denn konkret vorschlagen, was sollte geändert werden, um diesen Handlungsspielraum zu erhöhen?

Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag): Darauf ist in der Stellungnahme ja bereits hingewiesen worden, in der schriftlichen und auch in der mündlichen Ergänzung. Die Einbindung von Sportvereinen, die Einbindung von Trägern kultureller Bildung in die Ferienbetreuung, also in den Ganztags während der Ferien, sollte weiterhin möglich sein. Es ist in der Tat richtig, ich weiß gar nicht, wer darauf hingewiesen hat, dass es eine sehr unterschiedliche Kultur in den Städten und Ländern gibt, wahrscheinlich eher kommunal gebunden als regional, wie beispielsweise Sportvereine schon heute in die Ausgestaltung des Ganztages und in die Trägerschaft des Ganztages, jedenfalls in diesem Trägermodell, mit eingebunden sind.

Das sollte man mit Sicherheit gerade für die Feriengestaltung beibehalten und weiterhin ermöglichen. Eine Einschränkung an dieser Stelle wäre sicherlich hinderlich für die Umsetzung des Ganztages und auch nicht im Interesse der Kinder.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Okay, da würde ich dann nochmal nachhaken. Das hatte ich schon verstanden. Die Frage ist hier nur: Wenn ich das auf anerkannte Träger reduziere, also sage, das Angebot muss von anerkannten Trägern geschaffen werden, ist zu erwarten, dass viele Sportvereine sagen, dieser Aufwand ist ihnen zu hoch, um

sich noch als Träger anzuerkennen zu lassen. Das heißt, es müsste entweder eine Kooperationsmöglichkeit bestehen, wenn ich diese Sportvereine einbinden möchte, oder es muss eine andere Lösung geben.

Es geht mir jetzt nicht um das Globale, sondern um eine konkrete Ausgestaltung. Wie kann ich erreichen, dass auch Sportvereine, die nicht bereit sind, die Zertifizierung oder diesen Anerkennungsprozess zu durchlaufen, trotzdem noch eingebunden werden können?

Jörg Freese (Deutscher Landkreistag): Ich vertraue da, wie gesagt, mehr können wir uns wirklich vorstellen. Das hat Frau Schneckenburger gesagt und das haben wir ja auch deutlich gemacht. Allein aus dieser Formulierung heraus traue ich dem kommunalen Pragmatismus viel zu, Lösungen im Wege von Kooperationsvereinbarungen und Ähnlichem zu finden, ohne dass sich jemand ausdrücklich anerkennen lassen muss und man es dennoch hinbekommt. Ich würde jetzt nicht zu viel Wert auf diese Formulierung legen, ehrlich gesagt, dass sie uns zum Scheitern bringt. Danke.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Okay. Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Rohde. Sie hatten in Ihren Folien gesagt, dass die Träger demokratische Grundwerte vertreten müssen, was ja grundsätzlich gut ist. Es gibt jedoch leider, wie wir mittlerweile merken, sehr unterschiedliche, erstaunlich viele Ideen davon, was demokratische Grundwerte sind. Was verstehen Sie in Ihrem Fall konkret darunter?

Volker Rohde (Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e. V.): Ich muss ein bisschen darüber nachdenken, weil mich die Frage in diesem Kreis doch ein bisschen erstaunt. Das ist das Grundgesetz und alles, was das Grundgesetz beschreibt, also die dort enthaltenen Regelungen. Ich will ein Beispiel nennen: Das Thema Gleichberechtigung spielt im Grundgesetz eine große Rolle. Ich fände es schon gut, wenn wir sicherstellen, dass alle Träger, die Angebote machen, auch sicherstellen, dass die Umsetzung der Gleichberechtigung auch Teil ihres Aufgabenbereiches ist.



Insofern erschließt sich mir auch nicht ganz, warum auf den § 75 verzichtet werden sollte, weil er einen Standard festschreibt, der für uns in der Jugendhilfe sehr hochrangig ist und nach meinem Dafürhalten hätten zum Beispiel Sportvereine, ohne, dass ich Fachmann dafür bin, über die Sportjugend die Möglichkeit, Angebote zu machen.

Ich halte es zumindest für grundsätzlich nachdenkenswert, hier nicht die Tür zu öffnen, gerade für Kommunen, wenn es darum geht, sich unter Umständen dann auch einklagen zu können. Dann kann das auch ein Bumerang werden, wenn man diese Möglichkeit zu weit öffnet.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Okay, vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an einen der kommunalen Träger, wobei Sie am besten entscheiden, wer von Ihnen darauf antworten kann. Auf Seite 8 des Gesetzentwurfs werden auch digitale Lösungen für Kommunen angesprochen. Wie könnten die aus Ihrer Sicht umgesetzt werden?

Die **Vorsitzende**: Gibt es jemanden im Raum oder im Netz, der sich mit dieser Frage bereits befasst hat?

Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag): Wir rätseln noch, was gemeint ist. Wir prüfen und würden uns gleich zu Wort melden.

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey (Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen): Ich vermute, gemeint sind digitale Anmeldeportale, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Thema Digitales. Das wäre der Punkt, was hier bereits angesprochen wurde: einfach zu handhabende digitale Anmeldeportale. Wobei sich die Frage stellt, ob jede Kommune das Rad neu erfinden muss oder ob man in irgendeiner Weise zentral etwas bereitstellen kann.

Abg. **Saskia Esken** (SPD): Das klingt sinnvoll. Es wird sicher nicht um digitale Betreuung gehen, sondern ausschließlich um die Anmeldeportale. Das ist beruhigend.

Ich würde dann in Ermangelung weiterer SPD-Abgeordneter, die alle irgendwie im Verkehr hängen geblieben sind, kurz den Hut wechseln und in den nächsten sechs Minuten für die SPD-Fraktion Fragen und Antworten ermöglichen.

Wir danken allen Sachverständigen für ihre Stellungnahmen und ihre Einschätzungen zu diesem wichtigen Gesetz. Uns eint das Ziel, den Ganztagsausbau als zentrales Vorhaben für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern zu stärken. Jedoch gibt es auf dem Weg dorthin noch Verbesserungsmöglichkeiten. Sie hatten einige angesprochen.

Wir bringen mit der stufenweisen Einführung eines Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung zwei wichtige Ziele bedeutsam voran. Ich hatte gesagt, dass dazu auch die 13 Wochen Ferien zählen, die Eltern von Schulkindern in Schwierigkeiten bringen. Wenn sie sich bisher noch als Eltern von Kita-Kindern gut versorgt wähten, ist die traditionelle Halbtageschule mit 13 Wochen Ferien ein echter Hammer, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel der Kommunen, die über Fachkräftemangel klagen und die Anforderungen kaum erfüllen können; am Ende sind es auch ihre Mitarbeiterinnen und wenigen Mitarbeiter, die von diesem Problem betroffen sind.

Die Frage ist nun, wie uns das bestmöglich gelingen kann? Meine Frage richtet sich zunächst an Frau Siebern timer von der GEW und Frau Dr. Adamczyk von der AWO. Wir freuen uns, dass Sie den Entwurf grundsätzlich unterstützen, aber auch aus den Ergebnissen Ihrer gemeinsamen Studie heraus: Welche fachlichen Mindestanforderungen an Personal, Betreuungsschlüssel, Aufsicht und Kinderschutz sind aus Ihrer Sicht zwingend notwendig, damit Ferienangebote der Kinder- und Jugendarbeit einen einklagbaren Ganztagsanspruch erfüllen können?

Welche Gelingensbedingungen benötigt eine gute Zusammenarbeit zwischen den Trägern? Denn darum geht es ja am Ende, dass Bildungseinrichtungen und freie Träger gut zusammenarbeiten. Bitte.

Doreen Siebern timer (Gewerkschaft Erziehung und



Wissenschaft): Vielen Dank für die Nachfrage. Als GEW stehen wir in der Schulentwicklung tatsächlich für den schulischen Ganzttag mit dem Ziel, Schule und ganztägige Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote miteinander zu verknüpfen. Schule ist der zentrale Ort. Wir haben in 15 Punkten als GEW auch die Diversität des Ganztags aufgefächert, sowohl hinsichtlich dessen, was inhaltlich pädagogisch in der Verknüpfung wichtig ist. Denn es geht immer um das eine Kind, das am Vormittag von Lehrerinnen und Lehrkräften begleitet, betreut und gebildet wird und am Nachmittag, im besten Falle in einem rhythmisierten Tagesablauf, gemeinsam in einem multiprofessionellen Team.

Dann braucht es Pädagoginnen und Pädagogen, die gut ausgebildet sind, ihr pädagogisches Handwerk verstehen und die auf die Vielzahl der Bedürfnisse und der Bedarfe der Kinder gut eingehen können. Es braucht zeitliche Ressourcen, um sowohl mit Eltern als auch in multiprofessionellen Teams zusammenzuarbeiten. Es braucht Angebote, die partizipativ gemeinsam mit den Kindern geplant und entwickelt werden und in Verknüpfung mit schulischen Angeboten stehen. Wenn etwa Hausaufgabenbetreuung zum Alltag gehört, ist zu überlegen, welche Projekte über den Tag hinweg durch verschiedene Professionen gemeinsam getragen werden können.

Von daher halten wir viel vom Fachkräftegebot, auch in vergleichbarer Art und Weise. Wir wissen klar und eindeutig: Wer mit Kindern arbeitet, steht in enger Beziehung zu ihnen. Wir wissen genau, dass Kinder diese Beziehungsarbeit benötigen, je jünger Grundschulkinder sind, desto mehr. Daher ist eine verlässliche Beziehungsarbeit das A und O gemeinsamer Pädagogik. Der Ball rollt zu dir.

Dr. Judith Adamczyk (AWO Bundesverband e. V.): Du hast das meiste schon gesagt, aber noch einmal anknüpfend: Wenn wir betrachten, was Kinder im Ganzttag wollen oder was Qualität aus Kindersicht ausmacht, dann sind es genau solche Aspekte, wie eben schon gesagt wurde. Sie wollen gute pädagogische Beziehungen zu ihren erwachsenen pädagogischen Begleiterinnen und Begleitern haben,

sie wollen eine Peer-Kultur haben, sie wollen eigene Themen bearbeiten und sich idealerweise nicht nur in der Schule oder im engen Setting der Schule bewegen. Auf diese Bedürfnisse müssen alle Angebote im Ganzttag eingehen.

Es wurde eben schon gesagt: was dafür nötig ist, ist Zeit, pädagogische Zeit. Nötig ist auch qualifiziertes Fachpersonal.

Bitte? Kinderschutz? Dazu komme ich gleich noch.

Thema Qualifiziertes Personal: Wir wissen auch aus der Studie mit Prof. Stöbe-Blossey, dass die Qualifikationen des Personals in den Ländern sehr unterschiedlich sind. Wir haben noch kein eindeutiges Bild davon, wer, wo, was, wie arbeitet, was wiederum auch zur Statistik hinweist. Was wir außerdem benötigen, sind verlässliche Zeitbudgets, in denen zum Beispiel Kooperation gelebt wird. Wir stellen immer wieder fest, dass Kinder- und Jugendhilfe und Schule noch nicht auf Augenhöhe zusammenarbeiten, wie es der Ganzttag für qualitativ gute Arbeit erfordert.

Eben wurde das Wort Kinderschutz eingeworfen. Kinderschutz beginnt nicht erst im Ganzttag, wenn die Kinder- und Jugendhilfe dafür verantwortlich ist; er ist natürlich auch im schulischen Setting gegeben. Kinderschutz umfasst natürlich auch Prävention, Partizipation, die Aufnahme kindlicher Bedürfnisse. Von daher braucht es qualifiziertes Personal und zeitliche Budgets. Das müsste ein Qualitätsmindeststandard sein, um das gesamte Setting Ganzttag besser auszugestalten.

Die **Vorsitzende**: Ganz herzlichen Dank. Dann machen wir weiter mit Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit acht Minuten. Frau Dr. Reinalter.

Abg. **Dr. Anja Reinalter** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an alle Sachverständigen für die sehr fundierten Stellungnahmen. Wir begrüßen die Stoßrichtung des Gesetzentwurfs. Es ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung,



weil er eben anerkennt, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung gerade in den Schulferien nur gelingen kann, wenn vorhandene Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit stärker einbezogen werden.

Heute ist auffällig, dass Sie eigentlich alle in eine ähnliche Richtung argumentieren. Sie unterstützen die Zielsetzung, benennen aber zugleich auch ganz klar fachliche und rechtliche Spannungen. Genannt wurde insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen Rechtsanspruch und freiwilligen Angeboten sowie die Fragen der Rechtssicherheit und der Verantwortung. Unsere zentrale Frage ist deshalb nicht, ob die Jugendarbeit einbezogen wird, sondern wie differenziert und rechtssicher damit sowohl der Rechtsanspruch als auch die Qualität der Jugendarbeit Bestand haben können.

Herr Prof. Rauschenbach, Sie haben schon einige Baustellen des Gesetzentwurfs angesprochen und sehr klar gemacht, warum eine pauschale Einordnung der Jugendarbeit als rechtsanspruchserfüllend problematisch sein könnte. Wenn Sie das jetzt auf die Praxis runterbrechen: An welcher Stelle wird denn dieser Widerspruch aus Ihrer Sicht besonders deutlich? Bei den Kommunen, bei den Trägern, bei der Jugendarbeit oder bei den Eltern? Was wäre aus Ihrer Sicht der eine Punkt, den der Gesetzgeber zwingend klar regeln müsste, um diesen Widerspruch aufzulösen?

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund): Es wurde ja jetzt schon einiges gesagt, aber ich will nochmal im Kern auf das Problem eingehen, das hier im Raum steht: § 75 und die Frage nach der Anerkennung oder nicht. Das ist nicht das Thema aus meiner Sicht. Es ist völlig unstrittig, dass man Sport und andere Dinge einbeziehen muss und soll.

Es geht aus meiner Sicht um die Kernfrage, wer für den Rechtsanspruch in den Ferien verantwortlich ist. Das kann nicht für zwei Stunden der Träger A, für zwei weitere Stunden der Träger B und dann nochmal ein Träger C sein und die Familien können sich Gedanken machen, wie sie die Kinder von A nach B bringen. Das funktioniert ein-

fach nicht.

Deswegen muss entweder die Kommune die Verantwortung übernehmen und sagen: Ja, wir bieten ein Gesamtportfolio an, in das wir andere einbinden können. Frau Schneckenburger hat mehrfach zu Recht von der Einbindung der Jugendarbeit gesprochen, aber nicht davon, dass sie per se rechtsanspruchserfüllend ist. Das ist ein Verrat an dem Ziel, wie man Eltern, insbesondere Müttern, die Möglichkeit eröffnen kann, auch während der Ferien zu arbeiten. Deswegen müssen wir diese Frage klären.

Dann ist es aus meiner Sicht völlig in Ordnung, wenn eine Kommune den Sport einbezieht und kulturelle Angebote mit einbezieht; sie muss jedoch dann auch sicherstellen, dass Kinder im Alter von sechs oder sieben Jahren von A nach B kommen und die Kinder nicht irgendwie und irgendwo durch die Stadt geistern. Das kann rechtlich nicht funktionieren.

Ich habe zum Zweiten gesagt, im Moment steht hier der Eindruck, als würde man das mit den vorhandenen Kapazitäten schaffen, was der Rechtsanspruch eigentlich erreichen will. Das geht nicht. Das geht personell nicht, um es nochmal deutlich zu sagen. Es geht auch finanziell nicht. Wir können doch nicht glauben, dass wir jetzt nebenher Hunderttausende von Kindern... Wir reden im Moment über zwei Millionen Kinder im Ganztage, wir reden nur von Sechs- bis Zehnjährigen. Herr Rohde und andere haben darauf hingewiesen, dass die Jugendarbeit auch für Zehn- bis Sechzehnjährige da ist; sie können nicht alles absorbieren. Wir müssen dafür Antworten und Fragen finden.

Ich finde – auch nachdem ich selber an den Finanzierungsfragen 2021 beteiligt war – dass bis heute nicht ernsthaft und seriös über das Thema der Ferienbetreuung unter Kostengesichtspunkten gesprochen wurde. Da werden die Kommunen im Stich gelassen. Ich muss das ganz deutlich sagen. Ich finde es mehr als fair zu sagen, dass die Ferienbetreuung bislang außerhalb unserer Überlegungen lag. Wir haben uns stark auf die Schule und den Schulganztage bezogen. Wir müssen über die



Ferien nochmal diskutieren.

Insofern respektiere ich sehr, dass die Kommunen sagen: Wir wissen nicht, wie wir es schaffen sollen und wir plädieren dafür, alle Tore und Türen zu öffnen, um das irgendwie hinzukriegen. Sie haben zu Recht gesagt, dass wir es dann selbst wahrscheinlich nicht hinkriegen. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz deutliches Plädoyer: Wir müssen hier eine andere Form finden.

Deswegen habe ich in meiner Stellungnahme einen Alternativvorschlag gemacht: Die Gesamtverantwortung liegt beim Schulträger oder bei der Kommune und Jugendarbeit und andere Anbieter können eingebunden werden. Das ist völlig in Ordnung. Für die Rechtsanspruchserfüllung bleibt die Kommune oder der Schulträger verantwortlich.

Abg. Dr. Anja Reinalter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank für diese klaren Worte. Da stellt sich mir die Frage, ob aus Ihrer Sicht jetzt hier die Grenze erreicht ist, an der offene Jugendarbeit und projektformige Angebote quasi nicht mehr dem Rechtsanspruch genüge leisten können bzw. ob hier die Grenze erreicht ist, wo die offene Jugendarbeit und projektformige Angebote den Rechtsanspruch quasi gefährden.

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund): Ich habe mich in meinem wissenschaftlichen Leben 30 Jahre mit dem Ehrenamt beschäftigt, in all seinen Facetten. Ich kann Ihnen sagen: Es gibt keinen einzigen gesellschaftlichen Bereich, in dem Ehrenamt in dieser Größenordnung, wie sie mit einem Rechtsanspruch intendiert ist, etwas abdecken kann – und das in allen Ferien. Sie haben auch nochmal darauf hingewiesen: Es geht nicht nur um die Sommerferien, sondern auch um Winter-, Herbst-, Pfingst- und Osterferien. In diesen ganzen Zeiten ist niemand im Ehrenamt in der Lage, das zu leisten.

Die offene Jugendarbeit sagt zu Recht: Wir haben auch noch andere Aufgaben. Das sollte man res-

pektieren. Gleichwohl ist es ein Berufsfeld und wenn dort Absicherung und Finanzierung besteht – die offene Kinder- und Jugendarbeit ist auch heute schon finanziert –, übernimmt sie viele Aufgaben an der Schnittstelle zur Schule. Das könnte sie auch leisten, aber dann müssen wir über die Finanzierung sprechen. Der Gesetzentwurf erweckt den Eindruck, man könne das kostenneutral organisieren. Das ist bei diesen Größenordnungen, die anstehen, nicht möglich.

Abg. Dr. Anja Reinalter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank. Frau Schneckenburger, Sie haben auch die klammen Kassen beziehungsweise die klammen Kommunen angesprochen. Wenn der Gesetzentwurf die offene Kinder- und Jugendarbeit mit in den Ganztagsanspruch einbezieht, dann stelle ich mir auch die Frage, ob denn die originären Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit faktisch gekürzt werden.

Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag): Herzlichen Dank für die Frage, auf die ich gerne eingehen möchte. Zunächst noch einmal: Wir – herzlichen Dank, Herr Prof. Rauschenbach – sehen es in der Tat so. Ich darf jedoch einwenden, dass sich der Rechtsanspruch immer gegen die Kommune richtet. Das örtliche Jugendamt ist gesetzlich verpflichtet, den Rechtsanspruch zu erfüllen. Insofern liegt die Sicherstellungsverantwortung beim örtlichen Jugendamt, beim örtlichen Jugendhilfeträger. Rechtlich wird es dort schwieriger, wo Landkreise und kreisfreie Städte aufeinandertreffen. Aber der Hauptverwaltungsbeamte muss sicherstellen, dass der Rechtsanspruch des Kindes respektive der Eltern erfüllt wird. Deshalb ist auch die Organisationsverantwortung da.

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund): Dann ist das Gesetz falsch formuliert, weil per se die Jugendarbeit als rechtsanspruchserfüllend bezeichnet wird.

Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag): Insofern liegt auch die Organisation bei den Kommunen. Es ist in der Tat so, dass dieses Gesetz, das hat die Länderseite über den Bundesrat auf den Weg gebracht, initiiert wurde, weil sie nicht in die



Finanzierungsverantwortung für diese zusätzliche Aufgabe der Ferienbetreuung gehen wollte, sondern weil sie einen Weg eröffnen wollte, um die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit nutzbar zu machen. Wir machen diese Angebote auch nutzbar, das ist richtig, aber die Rahmenbedingungen müssen vorhanden sein.

Die Diskrepanz zwischen zwölf Wochen Ferien im Kalenderjahr und nur wenigen Wochen Urlaubsanspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleibt. An dieser Stelle wird zusätzlicher Finanzierungsbedarf vorhanden sein. An dieser Stelle wird es auch notwendig sein, dass man eine Regelung trifft, dass wir in die Lage versetzt werden, als Jugendhilfeträger, als örtliche Jugendhilfeträger, diesen Rechtsanspruch so zu erfüllen, dass auch den Kinderschutzinteressen Rechnung getragen wird. Das ist für ein örtliches Jugendamt keine triviale Frage.

Die **Vorsitzende**: Vielen herzlichen Dank. Ich bin für diese rechtliche Klarstellung dankbar. Wir sollten hier nicht den Eindruck erwecken, dass Sportvereine oder andere Träger den Rechtsanspruch aus eigener Verpflichtung erfüllen müssten. Der Rechtsanspruch liegt klar bei den Kommunen, ebenso die Erfüllungspflicht dieses Rechtsanspruchs. Deshalb ist bei den Kinder- und Jugendhilfeträgern von einem Angebot die Rede und nicht von einer Verpflichtung. Ihre Angebote können jedoch genutzt werden, um den Rechtsanspruch zu erfüllen. So sollte man, glaube ich, die Sache verstehen.

Wir kommen dann weiter zur Fraktion Die Linke mit einem Zeitkontingent von sechs Minuten. Frau Reichinnek.

Abg. **Heidi Reichinnek** (Die Linke): Vielen Dank an alle für die Stellungnahmen und an Herrn Prof. Rauschenbach, dass Sie meinen Frust, den ich als ehemalige Mitarbeiterin im Ganztag beim Blick auf diesen Gesetzentwurf empfunden habe, auch so Ausdruck verliehen haben.

Bevor ich auf die Inhalte eingehe, möchte ich die Irritation meiner Fraktion zum Ausdruck bringen,

dass wir hier bis vergangenen Mittwoch über die Stärkung der Jugendarbeit diskutieren wollten und uns plötzlich im Omnibusverfahren eine grundlegende Reform des Gesetzes zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt vorgelegt wurde.

Ich finde das ziemlich bedenklich, vor allem weil zeitgleich auch eine Stellungnahme der Stiftung vorlag. Das ist schön, dass Sie sich da scheinbar abgesprochen haben. Das zeigt aber auch, dass da offenkundig schon seit einiger Zeit etwas vorbereitet wurde und Sachverständige, Zivilgesellschaft und auch das Parlament außen vor geblieben sind. Das will ich hier deutlich sagen. Auf diese Ergänzung werde ich inhaltlich nicht eingehen, weil ich dazu gar nicht die zeitlichen Kapazitäten habe. Das ist jedoch nicht das letzte Wort dazu.

Ansonsten möchte ich betonen, dass ich als ehemalige Kommunalpolitikerin, da bin ich auch nicht die Einzige, weiß, unter welchen Zwängen ehrenamtliches Engagement stattfindet und auch unter welchen Zwängen die Verwaltung der Kommunen steht, die ganzen Rechtsansprüche, ...jetzt funktioniert das Mikrofon nicht, aber ich mach jetzt einfach weiter, dass es ziemlich schwierig ist, dem allen gerecht zu werden. Trotzdem, Herr Rohde, Sie haben darauf hingewiesen, dass fehlende finanzielle Mittel die Kommunen potenziell dazu zwingen könnten, dass diese Umsetzung nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Verpflichtung wird. Genau da möchte ich nochmal reingehen. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass dies beim Thema Ganztag nicht das letzte Wort sein wird.

Deswegen würde ich zum einen gerne von Ihnen wissen: Was bräuchten wir, um die Probleme im Ganztag zu lösen, abgesehen von diesem Gesetz? Und vor allen Dingen: Welche Nachteile befürchten Sie für die offene Kinder- und Jugendarbeit?

Sie haben auch angedeutet, dass entsprechende Angebote eventuell nicht stattfinden können. Vielleicht können Sie das noch etwas ausführen, denn es geht hier ja leider so ein bisschen um ein Nullsummenspiel. Es wird nichts draufgepackt, son-



dern es wird nur hin und her verteilt. Da möchte ich gerne nochmal ein bisschen konkreter werden. Danke.

Zwischenruf von der Tribüne (Applaus, Jubelruf)

Die **Vorsitzende**: Würden Sie bitte davon Abstand nehmen?

Zwischenruf von der Tribüne („Entschuldigung“)

Volker Rohde (Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e. V.): Vielen Dank für die Frage. Ich kann mich nur Herrn Prof. Rauschenbach anschließen und will auch nochmal sagen: Ich bin da sehr dankbar, denn wenn wir es so vorgetragen hätten, hätte man gesagt: Das ist eine Interessenvertretung, das ist so üblich. Aber genau das, was Sie sagen, spiegelt vor allen Dingen die Sorge wider, was vor Ort passiert. Denn die derzeitigen Ferienangebote decken bei Weitem nicht das ab, was erforderlich wäre. Was ist die Konsequenz daraus? Dass tatsächlich geguckt wird und ich sage es mal so: Bei der Finanznot kann ich unter Umständen durchaus verstehen, dass der Kämmerer oder die Haushaltsverantwortlichen in der Kommune auf die Idee kommen könnten zu prüfen, wo Potenziale sind, wo ich Mittel zur Verfügung habe, die ich letztendlich umschichten kann.

Genau da ist die Sorge der Kolleginnen und Kollegen, dass sie – das mag ein bisschen absurd klingen – in den Ferien ganz andere Angebote in ihren Einrichtungen machen müssen, weil die Not so groß ist, dass geschaut wird: Da ist ein Jugendzentrum in der Nähe, das kann in den Ferien beim Rechtsanspruch vielleicht behilflich sein. Oder dass Einrichtungen, die für Kinder und Jugendliche offen und frei zugänglich sind, zum Beispiel Spielparks oder Jugendfarmen, in die Verpflichtung genommen werden – mit Zuwendungsbescheiden oder beim öffentlichen Träger mit entsprechenden Anweisungen an die Beschäftigten – hier etwas zu tun, was der Rechtsanspruch so natürlich nicht will. Das ist uns klar, deswegen haben wir auch unterstrichen, dass wir es grundsätzlich richtig finden, aber aufgrund der Knappheit der Mittel und weil keine finanziellen Ressourcen

zur Verfügung gestellt werden – die Erfahrung vor Ort zeigt, was letztendlich verhandlungsfähig ist –, ist die Sorge groß, dass die offene Kinder- und Jugendarbeit bei einer solchen Gesetzgebung hier oder da herangezogen wird, um den Rechtsanspruch in irgendeiner Weise zu erfüllen.

Ich bin sehr dankbar für die Klarstellung, dass die Verantwortung bei der Kommune liegt. Das nimmt uns aber nicht die Sorge. Denn klar ist: Die Kommune muss in irgendeiner Weise handeln. Spätestens dann stellt sich, was derzeit auch landauf, landab passiert, die Frage, ob offene Kinder- und Jugendarbeit überhaupt noch finanzierbar ist, weil es keinen individuellen Rechtsanspruch gibt. Es könnte dazu führen, dass allgemein Gelder umgeschichtet und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit geschlossen werden. Das ist kein Szenario, was weit weg ist, sondern das ist tägliche Praxis und Alltag für viele Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den Kommunen. Ich glaube, das wird ja auch hier auf der Bundesebene thematisiert, und es sollte jetzt nichts dazukommen, was die Not der Kommunen an der Stelle noch vergrößert.

Eine Lösung: Ich bin zuständig für offene Jugendarbeit, darf aber auch sagen, dass ich in einer großen deutschen Kommune, also in einer Tätigkeit davor, im Freiwilligenbereich tätig sein durfte, und dort an einer Ganztagsschulentwicklung mitgewirkt habe. Wir haben in dieser Kommune ein Jahr lang versucht, den – damals noch freiwilligen, es war ja kein Rechtsanspruch – Anspruch in den Sommerferien oder in den Ferien insgesamt über die Kinder- und Jugendarbeit abzudecken. Wir sind grandios innerhalb eines Jahres gescheitert, weil viele organisatorische Fragestellungen im Raum standen. Eltern, die ihre Kinder in die Ganztagsschule geben, haben eine ganz andere Vorstellung von Anmeldung als bei Ferienmaßnahmen der Kommune oder freier Träger. Wenn Eltern dann die Möglichkeit haben, über den Ganztag auch die Ferien mit abgedeckt zu bekommen, haben sie zudem den Anspruch, dann sehr kurzfristig darauf zugreifen zu können und ein Angebot zu erhalten. Dafür wird das, was wir hier finanzieren können, nicht herhalten können. In der Kommune, wo ich tätig war – ich kann hinterher auch gerne sagen, wo das war – wird es mitt-



lerweile ähnlich wie im Kita-Bereich gehandhabt: durch den Träger, der auch das Grundschulangebot macht.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Runde. Die Fraktion CDU/CSU hat nochmals Zeit, zehn Minuten für Fragen und Antworten.

Abg. **Dr. Konrad Körner** (CDU/CSU): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen: Für den einen Applaus hätte Frau Reichinnek jetzt hier nicht ein großes Drama aufführen müssen. Frau Kollegin, am 12. Januar hat der Sportausschuss Ihre Fraktion über diese Omnibus-Änderung informiert. Da geht es um eine reine Zuständigkeitsklarstellung im Gesetz. Ich will nur nicht, dass wir hier rausgehen und sagen: Hier wird irgendwie der Gesetzgeber missachtet, sondern das ist alles klargestellt. Hier geht es um Zuständigkeiten und es ist ein ganz normales Verfahren. In zwölf Tagen kann man sich durchaus mal Zuständigkeitsverlagerungen anschauen.

Jetzt wollen wir noch auf ein konkretes Problem eingehen – Herr Hecke, ich hoffe, Sie sind elektronisch noch bei uns –, und zwar auf die gesetzliche Unfallversicherung. Sie haben in Ihrem Statement darauf hingewiesen und die Rechtslage schön subsumiert. Die Frage ist nun, dass wir bei den Bundesländern und bei den Trägern eine große Verunsicherung haben, was nun gilt. Sie haben nochmal darauf hingewiesen, dass die Länder dort klarstellende Regelungen treffen können, und haben auch darauf hingewiesen, dass es für den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz eines Zusammenwirkens, also eines organisatorischen Zusammenhangs mit der Schule, bedarf. Deswegen meine konkrete Frage: Dieser Zusammenhang mit der Schule ist – zumindest, wenn man auf den Buchstaben des Gesetzes guckt – in den Ferien bei anderen Trägern auf den ersten Anschein nicht gegeben. Ist es aus Ihrer Sicht so, dass die Länder das klarstellen können? Und ganz konkret gefragt: Hat dann das Land NRW bei seinem hier gerade in Kritik stehenden Erlass einfach nicht sorgfältig genug gearbeitet oder was müssen wir tun, um eine Klarstellung zu erwirken? Da würde ich mir von

Ihnen noch eine Antwort wünschen.

Ronald Hecke (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.): Vielen Dank auch nochmal für die konkrete Nachfrage. Es ist so, dass wir hier in einem Feld stehen: Der gesetzliche Rahmen des Versicherungsschutzes ist im SGB VII abgelegt, maßgeblich dafür sind jedoch die föderalistischen Strukturen im Bildungssystem. Wenn man sich die gesetzliche Regelung anschaut, steht dort nur platt drin, dass Schüler während des Besuchs von allgemeinbildenden Schulen oder bei Betreuungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Unterricht der Schule versichert sind.

Alles Weitere ist näher auszufüllen, da die gesetzliche Unfallversicherung eine tätigkeitsbezogene Personenversicherung ist. Das heißt, nicht jedes Risiko ist erfasst; die Person steht nicht 24/7 unter Versicherungsschutz, sondern nur bei bestimmten Verrichtungen. „Während des Besuchs der Schule“ ist durch die höchstrichterliche Rechtsprechung dahin definiert worden, dass dies im organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule beziehungsweise der Tageseinrichtung liegen und in einem sachlichen Zusammenhang stehen muss. Das war das, was der Gesetzgeber mit Einführung der Schülerunfallversicherung am 1. April 1971 als Vorstufe zur Berufstätigkeit unter Versicherungsschutz stellen wollte.

Wie dieser organisatorische sowie der räumliche und zeitliche Verantwortungsbereich auszufüllen ist, richtet sich nach dem Landesschulrecht und kann von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich sein. Das einfachste Beispiel ist die Schulpflicht beziehungsweise Berufsschulpflicht, die in den Bundesländern unterschiedlich geregelt sein kann. Insofern hat das Auswirkungen darauf, wie landesrechtliche Regelungen ein Zusammenwirken und eine Mitverantwortung der jeweiligen Einrichtung sicherstellen können. Der Beschluss des Bundesrates ist mehrheitlich erfolgt. Das heißt, dass offensichtlich in einzelnen Bundesländern die Möglichkeit besteht, einen Versicherungsschutz herzustellen.

Man muss grundsätzlich sagen, dass der Versicherungsschutz von der konkreten, tatsächlichen



Ausgestaltung abhängig ist. Das heißt: Sofern es zu einem Arbeits- oder Schülerunfall in dem Sinne kommen würde, ist in dem konkreten Kontext zu prüfen, inwiefern das Ganze unter organisatorischer Verantwortung der Schule erfolgt ist. Es ist also zu prüfen, inwiefern die Schule dies, plakativ gesagt, als schulische Veranstaltung mitgetragen, mitorganisiert und hierfür Mitverantwortung übernommen hat, woraus dann der gesetzliche Unfallversicherungsschutz resultiert.

Abg. **Dr. Konrad Körner** (CDU/CSU): Okay, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob wir das vor Ort draußen so vermitteln können, aber herzlichen Dank Ihnen. Dann habe ich noch zu der letzten Fragerunde eine Rückfrage an die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände.

Zum Thema Minimalstandards: Wir haben das jetzt schon mehrmals gehört, wo sich die Geister ein Stück weit scheiden. Was wären denn aus Ihrer Sicht Themen, die auf jeden Fall unterhalb des anerkannten Trägers der Jugendhilfe sichergestellt sein müssten, Stichwort Kinderschutz, Verfassungstreue etc., um die notwendige Flexibilisierung zu erfüllen?

Die zweite Frage: Wir haben jetzt auch von den Vertretern der Wissenschaft, aus deren Sicht natürlich völlig zu Recht, gehört, dass die Statistik sehr wichtig ist. Was ist denn die Position der Kommunalen Spitzenverbände? Wenn Sie dazu kurz ausführen könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Wie viel Arbeit macht das denn vor Ort?

Jörg Freese (Deutscher Landkreistag): Vielen Dank für die Frage. Ich versuche, darauf zu antworten. Im Hinblick auf die Statistik kann ich sagen, dass wir bei der Beteiligung unserer Mitglieder dazu keine kritischen Anmerkungen erhalten haben. Insofern gibt es wohl niemanden, der das in der jetzigen Form infrage stellt. Es stand jedenfalls nicht im Mittelpunkt. So kann ich das nur beantworten.

Ich glaube, bei der Anerkennung als freier Träger da wird ja erstmal der Träger anerkannt. Das heißt, er muss bestimmte Mindeststandards erfüllen, einige haben Sie schon genannt. Für die konkrete

Maßnahme hilft das zunächst noch gar nicht, weil Personalstandards und der Einsatz geeigneter Personen – „geeignet“ ist ein weites Feld – damit noch nicht geklärt sind. Nur der Träger verpflichtet sich dazu, dass er es macht.

Stattdessen kann man für das, was dann angeboten wird, die spezifischen Maßnahmen festlegen. Es spricht nichts dagegen, auch jüngere Personen unter 18 Jahren in der Betreuung einzusetzen, sofern die übrige Struktur gewährleistet, dass verantwortliche Erwachsene vorhanden sind, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Insofern brauchen wir den großen Spielraum, um unsere Standards, die wir ohnehin haben, auch zur Anwendung zu bringen und nicht gezwungen sind, irgendwelche künstlich erfundenen Standards – hier auf der Bundesebene erfundene Standards – zu erfüllen. Das ist die Grundaussage von uns. Danke.

Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag): Darf ich noch einmal ergänzen? Der Kollege hat es genau so beschrieben, wie es uns von Seiten der Städte zurückgespiegelt wird. Zunächst muss jeder Träger, der in die Umsetzung des Ganztags eingebunden wird – der Erfüllungsanspruch richtet sich gegen das örtliche Jugendamt – die Garantie bieten, dass er die personellen Voraussetzungen gewährleisten kann, und zwar über einen längeren, dauerhaften Zeitraum. Er muss also in der Lage sein, das notwendige Personal für diese Aufgabe zu stellen. Er muss auch die Mindestanforderungen an den Kinderschutz gewährleisten, insbesondere durch die Fortbildung des eigenen Personals. Das ist, glaube ich, selbstredend aus den Anforderungen des SGB VIII abzuleiten. Und er muss die Gewähr dafür bieten, dass er grundsätzlich organisatorisch in der Lage ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Das ist ein erhebliches Problem.

Es gibt eine sehr differente Praxis in den Bundesländern. Da, wo Horte ausgebildet sind, ist die Fachstruktur natürlich anders ausgeprägt. Die Länder haben nach meinem Wissen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, darauf verzichtet, Regelungen zur Betriebserlaubnis für den Betrieb des Ganztags auszusprechen. Damit sind solche Fragen rechtlich zunächst nicht geregelt, sondern sie



sind nur auf der Ebene des SGB VIII geregelt.

Abg. **Dr. Konrad Körner** (CDU/CSU): Wenn ich, Frau Schneckenburger, nochmal nachhaken darf: Das waren jetzt viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Die Frage der organisatorischen und personellen Gewähr, auch langfristig, ist – wenn wir uns wieder am Beispiel des Sportvereins entlanghangeln – schwierig. Gefragt war nach den Minimalstandards. Was stellen Sie sich da aus Sicht des Städtetages vor?

Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag): Gut. Ich formuliere es andersherum. Wenn der Gesetzgeber gesetzliche Minimalstandards formuliert, worüber man sprechen kann, dann muss er sie auch mit dem entsprechenden finanziellen Aufwand hinterlegen. Dann ist das aus unserer Sicht eine konnexitätsrelevante rechtliche Regelung. Vielleicht haben die Länder aus diesem Grund darauf verzichtet. Vielleicht haben die Länder deshalb keine rechtlichen Regelungen geschaffen, die es den Kommunen ermöglichen würde, einzuklagen, dass dieser Aufgabe auch die Finanzierung folgen muss. Wir sind der festen Auffassung leider, dass dieser Aufgabe die Finanzierung bislang nicht in ausreichendem Umfang folgt.

Ich will noch einen Punkt festhalten: Der Bundesgesetzgeber hat mit dem GaFöG über die Verteilung von Umsatzsteuerpunkten geregelt, dass die Länder einen Finanzierungsanteil an der Aufgabe Rechtsanspruch Ganztag erhalten. Leider ist das Geld an einer Stelle vollständig angekommen in Deutschland auf kommunaler Seite, an anderen Stellen überhaupt nicht angekommen und dazwischen gibt es diverse Variationsbreiten. Die Länder haben das Geld genutzt, um den eigenen Aufwand abzudecken, aber nicht den kommunalen Aufwand so auszugestalten oder abzudecken, wie es notwendig wäre.

Die **Vorsitzende**: Ich enthebe mich eines Kommentars und gebe das Wort an die Fraktion der AfD für nochmals sieben Minuten. Herr Maack.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Ich würde da gleich weitermachen. Ich selbst habe fünf Jahre eine Be-

hördenleitung in der Kommunalpolitik innegehabt und weiß, wie frustrierend es ist, wenn permanent das Konnexitätsprinzip durchbrochen wird und man irgendwelche Aufgaben übertragen bekommt, ohne das dafür notwendige Personal oder die erforderlichen Mittel zu erhalten, und dann an anderer Stelle sparen muss.

Deswegen wäre die Frage an Frau Schneckenburger: Was könnten Sie sich vorstellen, wie das besser gelöst werden kann, sodass eine ausreichende Finanzierung gewährleistet werden kann? Es ist tendenziell auf jeden Fall eher eine Landes- als eine Bundesaufgabe. Bundesmittel sehe ich hier tendenziell gar nicht gegeben. Wie könnte man die Landesmittel effektiver dort hinbringen, wo die Aufgabe erfüllt wird und wo sie erforderlich sind?

Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag): Der Bund hat seine Finanzierungsaufgabe, wenn man so will, erfüllt; man kann noch drüber streiten, ob ausreichend erfüllt, aber er hat sie über das GaFöG erfüllt. Bundesmittel sind im System. Entscheidend ist nun, dass dieses Bundesgeld, das im System ist, auch für den entstehenden Mehraufwand der Jugendhilfeträger vor Ort, also der Kommunen, zur Verfügung gestellt wird.

Das würde man tun, indem man in den Ländern Ausführungsgesetze erlässt, die Standards festlegen und definieren und gleichzeitig die entsprechende finanzielle Ausstattung zur Erfüllung dieser Standards den Kommunen zur Verfügung stellt. Alles andere führt zu einer Situation, wie wir sie vermutlich erleben werden: Es wird extrem schwierig, den Rechtsanspruch zu erfüllen, und man wird mit den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten versuchen müssen, eine bestmögliche Betreuung und möglichst auch Bildung für die Kinder sicherzustellen. Danke.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Herr Rohde, Sie haben gesagt, Sie haben versucht, über einen offenen Träger ein solches Angebot zu machen, ohne Rechtsanspruch, um zu sehen, ob es funktioniert, und es als schwierig beschrieben.

Was wäre aus Ihrer Sicht an finanziellen Mitteln



erforderlich, um einen solchen Anspruch tatsächlich umzusetzen? Ich weiß nicht, ob man das am ehesten pro Schulplatz oder pro Kindergarten oder Kinderplatz im Ganztags in Anspruch nehmen möchte. Wie viel Geld müsste man da ungefähr in die Hand nehmen?

Volker Rohde (Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit e. V.): Da bin ich überfordert, Ihnen zu sagen, wie viel Geld da in die Hand genommen werden müsste, bei den Zahlen, die wir an Grundschülerinnen und Grundschülern perspektivisch abzudecken haben. Ich verlasse damit auch ein bisschen mein Fachgebiet, wenn ich ausführe, was ich mir vorstellen kann. Ich kann nur sagen: Ich warne davor, dass das in dieser jetzigen Form als ausreichend betrachtet wird.

Wenn ich da eine Anleihe bei § 80 machen darf, würde ich zunächst eine vernünftige Bedarfsermittlung vorsehen und dann gucken, was sich sowohl über die Trägerstruktur des öffentlichen Trägers in der Schule direkt – auch in den Ferien – umsetzen lässt. Also quasi über den Träger, der sowieso die Aufgabe hat, in der Schulzeit auch entsprechende Angebote zu machen, und dann zu schauen, wie hoch der Bedarf an der jeweiligen Schule ist und wie der Bedarf abgedeckt werden kann.

Das erfordert natürlich zusätzliche Mittel. Ich kann verstehen, dass Kommunen dann sagen: Diese zusätzlichen Mittel müssen irgendwo zur Verfügung stehen. Das halte ich für einen gangbaren Weg, um auch ein bisschen den Elternwillen zu betrachten, die häufig ein Angebot an der Schule wollen, an der ihre Kinder dann auch die Schulzeit verbringen.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Herr Prof. Rauschenbach, Sie hatten in Ihrem Eingangskommentar gesagt, es gäbe bei lokalen Angeboten keine Verlässlichkeit. Könnten Sie das etwas konkreter ausführen, was Sie darunter verstehen oder was Sie damit meinen?

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (Forschungsver-

bund Deutsches Jugendinstitut und Technische Universität Dortmund): Vorhin haben Sie die Frage nach der Digitalisierung und ihrer Relevanz gestellt und die Vorsitzende hat zufrieden geguckt, als klar wurde, dass es nicht darum geht, Kinder zu Hause mit dem digitalen Bildschirm zu beschäftigen, sondern dass es um Anmeldung und Organisation geht. Das legt wiederum nahe, dass die Eltern schauen müssen, wie sie wann und wo ihre Kinder unterbringen, und dass kein Dritter die Verantwortung übernimmt, dass die Kinder von A nach B gelangen, wenn verschiedene Träger beteiligt sind.

Ich muss nochmal sagen: Wir reden über sechs- und siebenjährige Kinder. Die sind nicht in der Lage, einfach mal alles nebeneinander zu machen. Die kennen die Personen nicht und fühlen sich verunsichert. Das meine ich mit Verlässlichkeit. Es muss aus einer Hand gestaltet werden, dann können viele andere einbezogen werden. Da habe ich überhaupt kein Problem. Da haben die Städte schon viele gute Dinge gemacht. Aber es muss jemand da sein, der diese Verlässlichkeit auch neben den Eltern gewährleistet, weil diese sonst völlig überfordert sind. Dann haben sie in den Ferien das gleiche Problem wie bisher und der Rechtsanspruch bringt nichts.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Gut. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Holze von der Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Die Frage ist: Wenn jetzt so ein verlässliches Ganztagsbetreuungsangebot besteht, sehen Sie die Gefahr, dass dann eventuell freie Angebote weniger genutzt und möglicherweise eingestellt werden? Wenn etwa ein Sportverein ein fünfstündiges Sportprogramm anbietet, das kein Ganztagsangebot ist, könnten Eltern dann eher das Achtstunden- oder Ganztagsprogramm eines zertifizierten Trägers wählen?

Jan Holze (Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt): Es ist in der Tat eine reale Gefahr. Es kommt darauf an, wie sich die Sportvereine, wenn Sie diese meinen, darauf einstellen und ob sie auch entsprechende Angebote vorhalten können. Dafür ist eine entsprechende Unterstützung notwendig, damit ein solches Angebot innerhalb der



Sportvereine möglich wird; einige Bundesländer haben hier positive Erfahrungen gemacht. Viele Sportvereine sind rein ehrenamtlich engagiert und daher in ihren Kapazitäten, solche Angebote vorzuhalten, beschränkt aufgestellt und in Sorge, dass ihnen Kinder im Nachmittags- und Abendprogramm verloren gehen. Insofern braucht es dort Anreize, damit sich Sportvereine dann auch entsprechend aufstellen und solche Angebote tatsächlich stärker als bisher in die Schulen bringen.

Abg. **Sebastian Maack** (AfD): Vielen Dank!

Abg. **Saskia Esken** (SPD): Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zur letzten Fragemöglichkeit, die nochmal bei der SPD-Fraktion liegt, also in dem Fall bei mir.

Ich würde gerne noch einmal auf die Tatsache eingehen, dass wir im Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter – auch in den Ferien – eine große Chance für die bessere Zusammenarbeit zwischen schulischen Angeboten und den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe sehen. Die Kinder- und Jugendarbeit kann dadurch in eine stärkere Zusammenarbeit kommen, im Rahmen des Rechtsanspruchs in Verantwortung und Organisation durch die Kommunen.

Das wäre das große Dach, die große Überschrift über dieses Vorhaben, neben der Verlässlichkeit für die Eltern, die vor allem Verlässlichkeit in Bildung und Betreuung, in den Beziehungen und in der Betreuung für ihre Kinder suchen. Das ist ganz entscheidend, dass sie nicht suchen müssen, wo muss ich als nächstes hin. Das darf wohl kaum erwartet werden. Die Zusammenarbeit soll gestärkt werden, denn eine gute Zusammenarbeit der Träger dient auch Kindern und Jugendlichen über diese Verlässlichkeit der Beziehungen.

Da würde ich gerne von Frau Prof. Stöbe-Blossey etwas zur Studie hören, insbesondere zu den Überlegungen, welche Gelingensbedingungen erforderlich sind, um eine bessere Zusammenarbeit zwischen schulischen Angeboten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zu ermöglichen.

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey (Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen): Gelingensbedingung ist vor allem eine kommunale Koordination, weil sich die verschiedenen Angebote nicht alle von unten nach oben selbst koordinieren können. Insofern ist das, was Frau Schneckenburger angesprochen hat, ein kommunales Gesamtkonzept, der Knackpunkt. Im Idealfall hat man ein unterschiedliches System mit miteinander vernetzten Bausteinen unterschiedlicher Angebote, das auch das von Herrn Prof. Rauschenbach angesprochene Transportproblem löst.

Aber nochmal: Ohne zusätzliche Landesfinanzierung, auch das hat Frau Schneckenburger angesprochen, geht sowas nicht. Damit öffnet der Gesetzentwurf eine weitere Tür und gibt hoffentlich einen weiteren Impuls. Der Ball liegt da jetzt im Feld der Länder, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen

Kleine Randbemerkung, Herr Dr. Körner: Bei unserer Befürwortung der Statistik geht es nicht um das Interesse der Wissenschaft, sondern darum, dass Sie im Ausschuss Informationen benötigen, um geeignet steuern zu können. Auch die Länder und Kommunen benötigen Informationen über die Angebote, sonst können wir die Kosten nicht realistisch ermitteln. Daher sollte die Statistik im Gesamtpaket für ein geeignetes, kindorientiertes Angebot mitgedacht werden.

Abg. **Saskia Esken** (SPD): Aber auch die Wissenschaft kann davon profitieren und wir mit guter Politik wiederum aus den Erkenntnissen der Datenerhebung bundesweit. Das ist ganz entscheidend so. Ich bin über eine weitere Klarstellung hier im Raum froh, dass wir nicht denken, der Bund denkt sich ein Gesetz aus und irgendjemand soll es bezahlen, dass eben sehr deutlich wurde – ich kann das anhand der Zahlen nochmal deutlich machen, der Bund nimmt sehr wohl erhebliche Mittel in die Hand – 1,3 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr für die Betriebskosten des Ganztagsangebots, anwachsend natürlich. Im ersten Jahr sind es nicht ganz 1,3 Milliarden, aber dann schon. Investitionsmittel sind auch in einem erheblichen Maße geflossen und fließen weiter. Der Bund macht sich da keinen schlanken Fuß. Wir



haben für dieses Angebot nicht allein die Verantwortung, das Eltern und Kinder dringend benötigen. Deswegen möchte ich unterstreichen: Das ist eine Gesamtverantwortung, die die politischen Ebenen zu erfüllen haben, aber eben auch eine Gesamtverantwortung, die schulische Bildung und Betreuung und die Betreuung durch die freien Angebote beinhaltet. Deswegen nochmal die Frage auch Frau Siebernik und an Frau Dr. Adamczyk: Was sind die Bedingungen, dass diese Zusammenarbeit besser funktioniert, als sie es heute tut?

Dr. Judith Adamczyk (AWO Bundesverband e. V.): Zum einen könnten wir überlegen, ob es tatsächlich nicht festgelegte Zeitbudgets gibt, die tatsächlich gesetzlich verankert sind und den Ländern dann damit tatsächlich auch eine Handhabe geben, was hineingegeben werden muss in diese Kooperation, Schule und Jugendhilfe. Ich habe ja vorhin schon angemerkt, dass das immer noch nicht auf Augenhöhe funktioniert, wie wir das seit Jahren in der Fachdiskussion diskutieren. Das wäre zumindest ein Baustein, wie wir uns dahin bewegen würden.

Ich gebe kurz an dich ab.

Doreen Siebernik (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Ich glaube, dass aus unserer Perspektive das Entscheidende ist, wie wir zu einer gemeinsamen pädagogischen Haltung kommen, mit den Kindern tatsächlich professionell und pädagogisch arbeiten zu wollen. Lehrkräfte und die Kolleginnen der Kinder- und Jugendhilfe haben einen curricularen Auftrag. An dieser Stelle sind die Systeme weit voneinander entfernt.

Wenn wir wollen, dass sich das aufeinander zubewegt, dann brauchen wir Zeit. Wir brauchen Zeit, dass sich Pädagoginnen und Pädagogen an der Stelle austauschen können, im Interesse der Kinder, im Interesse der bestmöglichen Begleitung und Förderung jedes einzelnen Kindes in einem inklusiven Schulsystem, in einem inklusiven Angebot für Kinder.

Dann, glaube ich, gelingt es, auf die besagte Augenhöhe zu kommen, wenn wir uns mit einer gemeinsamen Haltung tatsächlich im pädagogischen Alltag bewegen. Das ist nicht einfach, das ist herausfordernd, keine Frage. Dazu muss man diese beiden unterschiedlichen Systeme, zwei unterschiedliche arbeitsvertragliche Konstellationen – Lehrkräfte mit Stundendeputaten und Kolleginnen der Jugendhilfe mit Wochenarbeitszeiten – zusammenführen. Das sind die Herausforderungen, das ist aber lösbar und steuerbar. Man muss es wollen.

Die Vorsitzende: Ganz herzlichen Dank. Es ist eine Zusammenführung verschiedener Kulturen, die jetzt auch in diesem Ausschuss und auch im Ministerium geleistet wird. Insofern finde ich es gut, wenn man sich auf den Weg macht. Nicht wenige Landesregierungen haben das auch schon vollzogen.

Wir sind am Ende dieser Anhörung angelangt. Ich danke den Sachverständigen für ihre Zeit, für ihre Teilnahme, wünsche allen noch einen schönen Tag und freue mich auf die weitere Beratung. Vielen Dank.

Schluss der Sitzung: 15:48 Uhr

gez. Saskia Esken, MdB
Vorsitzende



Verweise auf Stellungnahmen der Sachverständigen als Anlagenkonvolut:

Prof. Dr. Sybille Stöbe-Blossey
Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ)
A-Drs. 21(13)18a

Anlage 1

Dr. Judith Adamczyk
AWO Bundesverband e. V.
A-Drs. 21(13)18b.1

Anlage 2

Doreen Siebern
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
A-Drs. 21(13)18c

Anlage 3

Volker Rohde
Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und
Jugendarbeit e. V. (BAG OKJA)
A-Drs. 21(13)18d

Anlage 4

Daniela Schneckenburger
Deutscher Städtetag
A-Drs. 21(13)18e

Anlage 5

Jan Holze
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt
A-Drs. 21(13)18f

Anlage 6

Prof. Dr. Ivo Züchner
Philipps-Universität Marburg,
Institut für Erziehungswissenschaft
A-Drs. 21(13)18g

Anlage 7

Ronald Hecke
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)
A-Drs. 21(13)18h

Anlage 8

Marc Elxnat
Deutscher Städte- und Gemeindebund
A-Drs. 21(13)18i

Anlage 9

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
Technische Universität Dortmund, Forschungsverbund DJI/TU
A-Drs. 21(13)18j

Anlage 10